РЕКЛАМА

Дело № 1-1326/2020

Номер дела: **1-1326/2020**

УИН: **14RS0035-01-2020-009142-20**

Дата начала: **15.06.2020**

Дата рассмотрения: **02.11.2020**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Горохов Альберт Альбертович**

Статьи УК: **105**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Федоров В.И.		
Защитник (адвокат)	Осодоев М.А.		
Представитель потерпевшего	Цой Р.А.		
ПРОКУРОР	Султангазиева О.С.		
	Данилов Прокопий Прокопьевич	Статьи УК: 105	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			15.06.2020
Передача материалов дела судье			16.06.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.06.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		07.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		29.07.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		03.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	09.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.10.2020
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		29.10.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		02.11.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			13.11.2020

Приговор

Копия

Дело № 1-1326/2020 14RS0035-01-2020-009142-20

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

02 ноября 2020 года г. Якутск

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Горохова А.А.,

при секретаре Максимове А.Г., Царенко Д.В.

с участием государственных обвинителей Пинигина Т.П., Поповой К.В., Строевой Ю.В., Шевелевой Л.Н., Винокурова О.А., Кардашевской Р.В., Султангазиевой О.С.,

подсудимого, гражданского ответчика, Данилова П.П.,

защитника – адвоката Федорова В.В.,

потерпевшего, гражданского истца, ФИО7 А.В.,

представителя потерпевшего адвоката Цой Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дело по обвинению

Данилова Прокопия Прокопьевича, ____ года рождения, уроженца ____ Якутской АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ____ (Якутия), ____, имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего четверых детей, являющегося актёром театра и кино ____. ФИО23», военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Данилов П.П. совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку при следующих обстоятельствах.

____ в период времени с 04 часов 37 минут по 08 час 00 минут между ранее знакомыми друг с другом Даниловым П.П. и ФИО7 В.И., находившимися в состоянии алкогольного опьянения в ____, возникла ссора и у Данилова П.П. на почве личных неприязненных отношений к ФИО7 В.И., возникших в результате ссоры с ним, возник умысел на совершение убийства ФИО7 В.И., и Данилов П.П. умышленно, с целью причинения смерти, осознавая фактический характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде смерти ФИО7 В.И., и желая их наступления, нанес руками, ногами и неустановленным твердым тупым предметом не менее девяти ударов по голове, не менее одного удара по передней поверхности шеи, не менее восьми ударов по грудной клетке, не менее одного удара по нижней правой конечности и не менее трех ударов по верхним конечностям ФИО7 В.И.

Своими умышленными действиями, направленными на лишение жизни ФИО7 В.И., Данилов П.П. причинил ФИО7 В.И. следующие повреждения:

1 группа:

Закрытая черепно-мозговая травма:

- повреждения мягких покровов в виде: ушибленные раны: лобной области (1), верхней губы (1), нижней губы (1), области левой щеки (1), подбородочной области (1), подчелюстной области (1); кровоизлияния в мягкие ткани теменной области справа и слева, лобной области слева; ссадины: теменной области по условному центру, теменной области справа, лобно-височной области справа, правой височной области, верхнего века справа, скуловой области справа, левой теменной области, лобной области слева; кровоподтеки: правой теменной области (1), правой височной области (1), лобно-теменной области слева (1), верхнего века справа (1), нижнего века справа (1), спинки носа (1), верхнего века слева (1), нижнего века слева (1), правой скуловой области (2), левой скуловой области (1), подчелюстной области (1);

- фрагментарно-оскольчатые переломы костей свода и основания черепа, костей лицевого скелета;

- субарахноидальные кровоизлияния (под мягкую мозговую оболочку) правой и левой лобных, теменных, височных и затылочных долей, правой и левой долей мозжечка;

- мелкоочаговые кровоизлияния (очаги ушиба) в продолговатом мозге.

Закрытая черепно-мозговая травма по признаку вреда, опасного для жизни человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

2 группа:

Травма шеи со следующими морфологическими проявлениями:

- повреждения мягких покровов в виде: кровоподтек передней поверхности шеи;

- перелом подъязычной кости слева;

- поперечный перелом щитовидного хряща с кровоизлиянием в мягких тканях.

Травма шеи с переломом подъязычной кости и щитовидного хряща по признаку вреда, опасного для жизни человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

3 группа:

Травма грудной клетки со следующими морфологическими проявлениями:

- полный, прямой, поперечный перелом нижней трети тела грудины;

- полный, прямой, косой перелом средней трети тела правой ключицы;

- переломы 1,4,7 ребер слева по различным анатомическим линиям с признаками повторной травматизации;

- переломы 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ребер справа по различным анатомическим линиям с признаками повторной травматизации;

- кровоизлияния в мягкие ткани грудной клетки;

- рана верхней доли правого легкого;

- рана верхней доли левого легкого

- травматический двухсторонний пневмоторакс;

Тупая травма грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер с нарушением анатомической целости каркаса грудной клетки по признаку вреда, опасного для жизни человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

4 группа:

- рана 1 пальца правой кисти.

Рана 1 пальца правой кисти по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью не свыше 3-х недель, квалифицируется как легкий вред здоровью.

5 группа:

- множественные ссадины правого бедра;

- кровоподтек левого плеча (1);

- кровоподтек правого плеча (1).

Ссадины и кровоподтеки кожных покровов, как не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

От полученных повреждений ФИО7 В.И. спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Смерть ФИО7 В.И. наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся множественными фрагментарно-оскольчатыми переломами костей свода, основания и лицевого черепа с тяжелым ушибом вещества головного мозга.

Между причинением закрытой черепно-мозговой травмы и наступлением смерти ФИО7 В.И. имеется прямая причинно-следственная связь.

В судебном заседании подсудимый Данилов П.П. вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что 14 января ему позвонила помощник режиссера, чтобы он был утром на репетиции и вечером будет спектакль. Приехал 15 января в Якутск, остановился у подруги в микрорайоне 203 ____. 17 января с утра приехал на работу и целый день репетировал. После спектакля он выпил с коллегой ФИО77 полбутылки водки и вино, после пошел на 203 микрорайон. Утром проснулся, пошел на работу, целый день провел на работе, вечером был спектакль. В «Берлоге» он пил пиво один, познакомился с двумя парнями. Одного он заочно знал, имена не помнит. Решили еще выпить и в интернете по объявлению нашли ____ по Курашова посуточно. Пришли туда, в квартире были втроем, заказали две бутылки водки. Дату не помнит 17 или 18, это было, в ту же ночь убийства. До кого времени он там находился, не помнит, конфликты словесные были с двумя парнями, не помнит точно. Помнит звонил к жене и сестре. Сестра была в Москве, хотел чтобы деньги отправили, чтобы заказать доставку еды. Конфликт закончился тем, что он выбежал на

лестницу, те остались в квартире. Со старшим боролись, но не дрались. От чего произошли обнаруженные у него кровоподтеки, не помнит. Помнит как выходил, хотел пойти в ____, выбежал на второй этаж, там ранее жила его бабушка, но подумал, что квартира сдается и живут другие люди, решил пойти наверх. Вспомнил, что живет знакомый ФИО7, раньше хорошо общались и пили вместе. Он был один, постучал в дверь, зашел в квартиру. Время сколько было не помнит, ФИО7 наверное спал, был в подвыпившем состоянии. Он спросил, есть выпить, тот сказал, что есть, принес еду и бутылку поставил. Ранее распивали вместе три раза, конфликтов не было. В то время возник конфликт из-за словесной перепалки, из-за чего началась, не помнит. У ФИО7 В.В. телесных повреждений не видел. Чем наносились удары, оказывал ли сопротивление ФИО7, не помнит. Приходил кто в квартиру, кто был инициатором конфликта и локализацию ударов не помнит. Помнит с утра, когда он проснулся в этой же квартире. Проснулся на кровати и Л.В., что вся комната была в крови, вся его одежда была в крови, но руки не были в крови, не помнит, отмыл ли их. Лежала гантель и человек посередине зала. Видело у того лицо, оно все было размозжено. Понял, что это он ударил ею, потому что она тоже была в крови. Была разбитая гитара. Он сначала не поверил, что такое случилось, испытал шок. Думал, что это нереально, думал это сон. Сидел минуту, потом стал думать, что делать и Л.В. сумку. Стал забрасывать вещи, которые попадались ему под руку, чтобы скрыть отпечатки. Взял сумку, еще гантели три штуки и спустился вниз в арендованную квартиру, где никого не было, дверь была открыта, на кухне был беспорядок. Его куртка и телефон лежали там. Потом звонил арендодатель, сказал, что пришел. Он тогда вынес сумку в подъезд под лестницу, чтобы спрятать. Арендодатель стал возмущаться, что сломали дверь и посуду, сказал оплатить штраф. Он хотел поскорей уйти и забрать свой паспорт. Позвонил сестре, попросил у нее, чтобы она отправила деньги тому онлайном. Забрал свой паспорт и вышел. Л.В., что сумки нет и понял, что кто-то взял сумку. Пошел наверх, там был потерпевший, который спросил у него, он ли пил здесь. Он сказал, что да. Тот спросил, он ли его убил. Он сказал, что нет, сел на табуретку и стал ждать полицию. Остался, потому что в сумке его отпечатки. Он не хотел лишить жизни ФИО7, но признает в умышленном причинении смерти, раз столько нанёс ударов, наверное, мыслил убийство. Не знает, кто кроме него был в доме ФИО7. Когда его в первый раз задержали, он думал, что не убивал его, думал, что был кто-то третий, но он проснулся один. Тут уже все понятно. Он никого не видел и даже если бы видел, он не помнит. Иск возместит полностью. Хотел раньше оплатить, но потерпевший не хотел брать. Моральный и материальный оплатит в полном объеме. Он вину признает полностью, раскаивается.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде оглашены показания, данные подсудимым в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ____ он приехал в ____ по работе и остановился у своей подруги. ____ он вместе со своим коллегой Я.Г. начали вдвоем пить алкоголь в здании Саха театра примерно в 7 вечера, выпили с ним четверть бутылки водки и одну бутылку красного вина. После этого он пошел к своей подруге, где переночевал. На следующий день с утра он пошел на работу в Саха театр, там проработал до вечера, примерно до 10 вечера, участвовал в спектакле «Ийэ сирэ». После окончания работы он со своим коллегой Семеновым Дьулусом поехал в бар по ____, точный адрес дома уже не помнит. С ним выпили по бутылке пива, он был трезвый, но Дьулус был уже пьяный. Выпив в баре, они сели к нему в машину марки «Тойота Суксид», где была неполная бутылка водки, они ее вместе с ним распили, после чего Дьулус предложил поехать к нему домой. Когда они начали движение, их остановили сотрудники ДПС и оформили административный материал на Семенова Дьулуса и забрали последнего с собой, а его отпустили. Время было примерно 11-12 вечера, точно сказать не может. Тогда он решил поехать в бар «Берлога» по ____, где продают разливное пиво. Придя в бар он сидел, играл на своем телефоне в покер на деньги через приложение «Покер», выиграл деньги около 2800 рублей. Время было примерно около 1 часа ночи, когда в помещение бара зашли его знакомые, которых он знает на лицо, но не знает имен, являются артистами в Театре танца. Между ними завязался разговор, те находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговора они предложили совместно распивать спиртные напитки. Он выпил примерно 2 банки пива, парням рассказал, что у него есть деньги, которые выиграл в покер. Данные деньги перевел одному из этих парней. Парни предложили снять квартиру, чтобы там выпить водки. Пошли в «Сбербанк», который находится на углу ____, сняли деньги и через объявление нашли

квартиру, которую сдают посуточно. Квартиру искал парень помоложе, давал ему номера телефонов, а он связывался с арендаторами. Оказалось, что тот парень нашел квартиру по адресу: Курашова, ____. Квартира стоила 1700 рублей. Их встретил хозяин по национальности саха средних лет. Они ему заплатили деньги, сказали, что будут здесь распивать спиртные напитки втроем. После чего они заказали откуда-то две бутылки водки и Кока-Колу. Через некоторое время приехал мужчина и передал им водку с Кока-Колой, с ним расплатились. Когда они начали пить водку было около 2-3 часов ночи. Квартира, которую они арендовали, была однокомнатная, распивали на кухне. Помнит, что они сидели за столом, он разговаривал со своей женой, просил ей перевести деньги, так как хотел заказать им к столу доставку еды. Уже распивая с ними водку, он понял, что начинает пьянеть сильно. Потом у них за столом случился конфликт, между ним и двумя этими парнями. Видимо кто-то из них ударил его по носу, так как с утра у него была кровь из носа. После этого он уже не помнит, как они ушли, как вообще закончился конфликт между ними. Вспомнил, что тут на 4 этаже у него проживает бывший сожитель его тети И.Н. - Л.В., которые вместе жили вместе около 6 лет, разошлись примерно года-два назад. Он у Л.В. неоднократно был дома, ранее распивал с ним спиртные напитки. Может его описать как хорошего человека, доброго, отзывчивого. Единственный минус, что тот сильно злоупотребляет спиртными напитками. Был пенсионером. Хорошо его не знает, но в целом между ними сложились нормальные отношения. Зайдя к нему в квартиру, они выпили с ним водки, которая была у того. Тут он помнит лишь моментами. Между ними произошел конфликт, на какой почве он не знает, вообще не помнит. Ему показалось, что инициатором конфликта был он, так как к тому моменту он уже был пьян. Может лишь сказать, что он бил Л.В. гантелью по голове, сколько раз не помнит, также бил руками и ногами, но куда попал, не помнит. Точное количество ударов и локализацию сказать не может. Если вспомнит, то дополнительно сообщит об этом следствию. Какой был Л.В. на момент его прихода он не помнит, не может сказать, был ли тот трезвый или уже выпил к тому моменту. Он зашел к нему домой примерно около 4 часов ночи, возможно, тот спал к его приходу. Сколько он просидел у ФИО7 сказать не может. Следующий момент он помнит как проснулся в квартире Л.В. на кровати в комнате, расположенной справа от входной двери. Он лежал на диване, весь дом был в крови. Кровь была также на нём, вся его одежда была в крови. Посреди комнаты лежал труп ФИО8, весь сильной побитый, его лицо напоминало кровавое месиво, лежал в одних трусах и в джемпере на спине, головой в сторону двери. Л.В. он сразу же понял, что это его рук дело, так как его руки и одежда были в крови. Рядом с телом лежали три гантели различных весов, одна из которых самая большая была вся в крови. Он решил спрятать все данные вещи. У него началась паника, думал, что ему делать, как поступить. Тогда он решил собрать сумку, чтобы не было отпечатков. Собрал все бутылки и предметы, которых он мог касаться и засунул их в спортивную сумку зеленого цвета, в которой лежали банные принадлежности, которые он не стал вытаскивать. Данные предметы он не замывал, а просто так засунул в сумку. Там были тарелки, столовые приборы и нож. Все он делал в спешке, поэтому клал туда все, что попало на глаза. Он отмыл гантель от крови и прихватил еще те две, лежавшие рядом. По ходу дела он также помыл свои руки от крови. Все данные вещи он вытащил и понес с собой вниз в квартиру, которую арендовал. Сумку держал отдельно, гантели тоже отдельно. Когда находился в квартире, ему позвонил хозяин и сказал, что пришел. Хозяин начал возмущаться из-за того, что в квартире беспорядок. Он ему заплатил штраф – 4000 рублей. Данные деньги отправила его сестра на его номер. Когда он с ним расплатился, он вышел из арендованной квартиры с данными вещами. Взятые вещи он спрятал под лестницей на первом этаже. В этот момент он почему-то решил подняться в квартиру ФИО8, причины точной назвать не может. Когда он зашел в квартиру, в помещении квартиры уже стоял сын ФИО8, которого он также знает на лицо, имени не знает. Тот стоял и смотрел на своего отца, после чего тот спросил у него, пил ли он здесь, он ответил, что да. Потом он снял свою обувь и ходил по помещению квартиры. Снял свою обувь, чтобы не оставлять следы. Тот спросил у него: «Кто убил?», он тому ответил, что не знает, так как забоялся ответственности. Сел в прихожей и в какой-то момент приехали сотрудники полиции и забрали его в отдел по адресу: ____. Он зашел к ФИО8 без пуховика, так как пуховик лежал у него внизу в квартире. На момент нахождения в квартире ФИО8 он был одет в термобелье синтетическое черного цвета и джинсы черного цвета, которые сейчас на нем. О произошедшем он очень сожалеет, не хотел такого исхода. Ему самому очень больно и стыдно. Тем более, он был ему почти как родственник, жил с его тетей. Он не думал, что все так получится, когда он находится в состоянии алкогольного опьянения, то не может

контролировать свои действия. Бывают провалы в памяти, как в данном случае. Грубо говоря, он помнит лишь моменты и ориентируется в событии по ощущениям, восстанавливая картину по мелочам. В ту ночь он думает, что перепил водки низкого качества, а именно водку марки «Беленькая» с теми двумя парнями и в тот момент потерял над собой контроль. Скрываться он не собирается, готов понести наказание за совершенное. Действительно очень сожалеет, ему самому очень больно это осознавать, что он лишил человека жизни. Все вышеуказанное он готов показать на месте под видеокамеру. Со стороны Л.В. в момент нанесения им ударов никакой угрозы от Л.В. не исходила. Он так считает, так как ранее пил с ним и он никогда себя агрессивно не вел, он думает, что он в тот момент потерял контроль над собой. В ходе допроса и до него со стороны оперативников и следователя никакого давления на него не оказывалось.

Точно сказать не может сколько ударов наносил, но когда проснулся, Л.В., понял, что нанес ему достаточно ударов. Как ранее говорил, он бил того, скорее всего гантелью, так как она была в крови и возможно руками и ногами, помнит лишь моменты. Точное количество сказать не может. Добровольно не явился в правоохранительные органы, так как боялся наказания. Был в шоковом состоянии, решил скрыть следы преступления. Причину ссоры он вообще не помнит. Он распивал с ним спиртные напитки, но может сказать, что была ссора, но сути ее не помнит. Скорее всего он сам тогда потерял контроль и нашел повод, чтобы с ним поссориться. Он потерял над собой контроль, у него такое бывает из-за того, что он пьет спиртное, особенно после крепкого алкоголя. Он не может сказать локализацию ударов, назовет ее только тогда, когда вспомнит. Лишить жизни потерпевшего не хотел. В его жизни случаи, когда находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, искали повод для драки, кидался с кулаками на людей бывало несколько раз. Это ему известно со слов людей, с которыми он пил, так как, находясь в состоянии опьянения, он начинал вести себя агрессивно, лез в драку. Из-за чего его иногда самого избивали. Лучше бы в этом случае его самого избил ФИО8. В ту ночь в доме ФИО7 никто не находился (т. 1 л.д. 88 – 95).

Оглашенные показания подсудимый Данилов П.П. поддержал и пояснил, что не помнит момент, что бил руками, ногами, гантелью. Он следователю так и сказал. В убойном отделе сказали - вот гантель, вот труп, ты ударил, ты бил и он такое показание дал. Потом когда следователь его вызвал, он ему сказал, что не помнит как он бил, сколько раз бил. Протокол верно изложен, но не говорил следователю, что руки в крови, думает это ошибка следователя.

В судебном заседании потерпевший ФИО7 А.В. пояснил, что к отцу он заходил 15 января к вечеру, поговорили, попили чаю и ушел домой. С 16 января был занят по работе и договорились на следующий день пойти в бассейн. 17 января утром примерно к 9 часам позвонил, но отец не поднимал трубку, еще несколько раз звонил, городской телефон отец не поднимал. В 2 часа он пошел к отцу и, зайдя в подъезд, он боковым зрением Л.В., что стоит сумка зеленая, которую он подарил отцу. Открыв её Л.В. в ней какую-то посуду, ножи, бутылки. В это время боковым зрением Л.В. в ____ А, которую сдают посуточно, какие-то движения, особо значения не придал. Взял сумку и пошел наверх. Подошел в квартире, дернул ручку, дверь была захлопнута, но не закрыта. Зашел в квартиру, все было в крови. Прошел в комнату, в котором лежал его отец. Всё было в крови, мебель была перевернута, отец был сильно избит, на лице не было живого места. Он потрогал отца, был холодный. Вызвал полицию и позвонил жене, в скорую помощь и стал ждать. Через некоторое время дверь открывается и зашел парень, которого он спросил кто такой и что здесь делает. Потом он узнал племянника сожительницы, особо не знал. На его вопрос тот ли это сделал, ФИО73 ответил, что нет. Когда ФИО73 зашел в комнату, спросил ФИО8 ли это. ФИО73 еще зашел с сигаретой, он последнему сказал, что у них в квартире не курят. ФИО73 пошел в туалет, там была вода и тот намочил ноги, потом зачем-то снял ботинки и поставил в «прихожке» и сел там. Потом приехали сотрудники уголовного розыска и увезли ФИО73.

Его отец был хорошим, добрым, справедливым, был с ним всю жизнь с самого его рождения. После смерти матери они проживали вместе, были очень близки, отец воспитывал его, учил, был неконфликтным, коммуникабельным, со всеми мог договориться. У отца было много друзей и знакомых. Если возникали какие-то конфликты, старался это словесно решить. У отца не было ни одного административного правонарушения, алкоголем не

злоупотреблял, не курил. Выпить мог, но компании не собирал, тихо мирно жил, старался следить за здоровьем. У отца остались четыре внучки. Отец всегда хорошо о них отзывался (тетя ФИО73), ни разу плохого не говорил, говорил хорошие люди, поэтому не мог подумать, что этот человек мог подобное сделать. У ФИО73 и отца каких-нибудь конфликтов ранее не было, они всегда разговаривают с отцом. Отец ему обязательно рассказал был. ФИО73 попытки скрыться не делал, зашел возбуждённым, чувствовался запах алкоголя, сел просто и сидел. Адвокат звонил, мнение спрашивал, но конкретного предложения не было.

Кроме показаний подсудимого Данилова П.П., оглашенных и данных в суде, потерпевшего ФИО7 А.В., виновность Данилова П.П. подтверждается показаниями следующих свидетелей.

В судебном заседании свидетель ФИО26 пояснила, что брат живет в ____, работает в ____. Когда приезжает в Якутск иногда останавливается у нее. До задержания она ему писала, спрашивала, где он. Он сказал, если будет машина, собирался уезжать. Ей не рассказывал, где он был, чем занимался. В день, когда его задержали, она отправили деньги хозяину, где он снимал квартиру, для чего снял, точно не знает. Он позвонил и сказал, что в квартире разбитая посуда и дверь надо оплатить. Не рассказывал с кем он был, что там делал. По личности брат доброжелательный, уважительно относится к людям, у него три сына и жена ждет четвертого ребенка, в семье отношения хорошие, доверительные, живут вместе более 10 лет, он единственный кормилец, сыновья его очень любят. Ей неизвестно, злоупотреблял ли спиртными напитками, агрессивным его не видела, психических отклонений не было. ФИО7 В.И. жил с её родной тетей С.Н., то сходились, то расходились, жили до лета 2019 ____ к ним приходила с В.И. общались, был хороший человек, общительный, хорошо к ним относился. За время знакомства с В.И. каких-либо конфликтов не было, конфликтным не был. Когда получили исковое заявление, спрашивали, как оплатить материальный ущерб, был ответ - после суда.

Свидетель ФИО28 в судебном заседании пояснила, что об обстоятельствах совершения преступления ей ничего неизвестно. Данилов П.П. её родной племянник, в детстве и в институте учился хорошо. Добрый, общительный, ранимый, помогал всем как мог. Учился в Якутском арктическом институте и как закончил институт, приняли в Саха академический театр. Режиссеры дали много ролей, всегда приглашали сниматься в документальных и в художественных фильмах, поскольку он был очень талантливый, ответственный. Он никого не обижал, жену очень и детей любит, он очень добрый, отзывчивый человек. У него жена беременная, 36 недель, трое детей. Он не пил спиртные напитки, не видела в таком состоянии. У него конфликтов не было, не состоял на учетах у нарколога. Она с ним последний раз общалась 21 декабря. Он Лауреат государственной премии им. Кулаковского, много грамот, дипломов. По месту жительства характеризовался очень хорошо, участвовал в благотворительных мероприятиях, концертах, всем помогал.

В судебном заседании свидетель ФИО7 Н.А. пояснила, что примерно 13 часов ____ ей позвонил муж и сказал, что убили папу, вызывай полицию. Вызвала полицию и скорую, сама пришла на квартиру ФИО7 В.И. Поднялась и Л.В., что перед квартирой стояли мужские ботинки, не знает чьи. Она постучалась в квартиру, муж открыл дверь и она мельком Л.В., что в прихожей сидит мужчина. Муж сказал, что ей заходить туда не надо. Когда она спускалась, уже поднимались участковый и скорая помощь. В квартиру она не заходила, но краем видела, что в коридоре все в крови. ФИО7 В.И. был общительный, коммуникабельный, ответственный, с внучками сидел, спортом занимался, в бассейн ходил, на лыжах катался, много читал. Спиртные употреблял как все по праздникам. В конфликтные ситуации не попадал.

Свидетель ФИО29 в судебном заседании пояснила, что ей примерно январе 2020 г. позвонил брат и сказал, что убили папу. Сказал, что не смог дозвониться до папы и поехал проверить на Курашова. Приехал, обнаружил в квартире тело отца. Ранее подсудимого не видела. Её родители разошлись, когда ей было 2 года. Общение они возобновили, когда ей было 17 лет. Инициатором был отец. Раз в месяц звонил, приезжал, общались. Более тесно стали общаться, когда появились внучки. Всегда приходил с гостинцами. Она отца всегда видела веселым, бодрым, всегда интересовался делами внучек.

В судебном заседании свидетель ФИО30 пояснила, что проживает по ____ ____ к ним пришла тётя и сказала, что вынесли труп. Соседей из ____ не знает. Камера зафиксировала, как она пошла в школу, в подъезде ничего подозрительного не видела.

Свидетель ФИО31 в судебном заседании пояснила, что обстоятельства преступления известны со слов потерпевшего. Очевидцем не являлась, но слышала шум где-то на нижних этажах примерно в 3 ночи до 4 часов 30 минут утра. Хотела вызвать полицию, но шум прекратился, шумы на их площадке она не слышала. С В.И. в гости ходили друг к другу, новый год однажды вместе встретили. Всегда жизнерадостный был, с юмором, всегда помогал. Конфликтных ситуаций никогда не было. На совместных праздниках всегда был веселый, шутил, агрессии никогда не было. Считает, что инициатором конфликта он не мог быть, уважительно всегда относился к людям. Знает, что он играл на гитаре, но при ней не играл и где гитара хранилась, не знает.

Свидетель ФИО32 в судебном заседании пояснил, что знает В.И. 40 лет. Когда жили в Залоге, общались постоянно, потом работали вместе в библиотеке. ФИО8 человек отличный, сантехник от бога. Не был конфликтным, думает не мог спровоцировать конфликт. Когда выпивали на праздниках, вел себя нормально и во время их знакомства конфликтов ни разу не было.

В судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с ФИО7 В.И. дружили семьями, работали вместе. В 1996 г. у них произошла авария, была разморожена библиотека. На следующий день Яковлев сказал, что завтра приедет со специалистом и если тот ничего не сделает, то тогда никто уже ничего не сделает. На следующий день он привез ФИО8, в течение короткого срока была восстановлена работа библиотеки. ФИО8 взял на себя самый сложный фронт работы, работал с утра до поздней ночи. Она познакомилась с его женой, семья была очень хорошей, жена работала учителем в школе. В 2003 г. умерла её мама и первый кто приехал это был ФИО8. Второй раз он помог, когда они строили дом. У них не было достаточно средств, ФИО8 приехал и сказал, что все сделает. Они собрали сумму и в конце, когда все было закончено, они предложили ему деньги, он сказал, что с друзей денег не берет. Он был честным, добрым, прямолинейным, искренним. Он не мог спровоцировать конфликт. Во время застолья, ФИО8 не терял над собой контроля, был спокойным, добродушным.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания, с согласия участников процесса, показания следующих свидетелей.

Из показаний свидетеля ФИО63 следует, что Данилов П.П. является ее мужем, вместе воспитывают троих детей – ___, проживают в ____, откуда ФИО11 ездил на работу в ___ на время репетиций и спектаклей. Помимо работы в театре ФИО11 снимался во многих фильмах местного кинематографа. Работает хорошо, является одним из перспективных молодых артистов, недавно за свои заслуги он получил государственную премию имени ___, является лауреатом многих других премий. На работе он пользуется уважением, обладает авторитетом. Может мужа охарактеризовать только с положительной стороны. Любящий муж и отец, хороший семьянин. Ему присущи такие черты характера как добрый, отзывчивый, очень заботливый, веселый, общительный (душа компании). У ФИО11 очень много друзей и знакомых, он легко находит общий язык с другими людьми. Является опорой и поддержкой их семьи, очень любит своих детей, занимается их воспитанием. ФИО11 является активистом в жизни села, участвует во всех культурных, спортивных мероприятиях, проводимых в селе и в улусе. Среди сельчан пользуется авторитетом и уважением. По поводу употребления им алкогольных напитков может пояснить, что он не злоупотреблял, но выпивал примерно 1-2 раза в месяц, в запои не уходил. Дома он не пил, обычно ходил куда-нибудь с друзьями и коллегами. При распитии спиртных напитков он попадал во всякие неприятные ситуации. Один раз примерно в 2014 году его избили в подъезде и он попал в больницу. Также на него оформляли административные штрафы и один раз он отбывал административный арест из-за управления автомобилем без прав. В состоянии алкогольного опьянения он всегда был спокоен, просто приходил домой и ложился спать. Никогда не видела, чтобы он буянил, вел себя агрессивно. Она к нему умеет находить подход, поэтому он просто приходил и ложился спать. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере на учете не состоит. В плане психического здоровья она у него отклонений не

замечала. ФИО11 вполне адекватный молодой человек. У ФИО11 была в городе постановка спектакля, поэтому ____ ближе к обеду он выехал в ____. Постановка была два дня подряд, поэтому он должен был приехать ____, однако вечером он сообщил ей, что спектакль закончился поздно и не нашел машину до ____, поэтому остается в городе Якутске. Когда разговаривала с ним, был трезвым. Через некоторое время снова созвонились, сказал, что со своим другом Дьулустаном пойдет к тому домой. Однако, там что-то произошло, а именно Дьулустана задержали сотрудники полиции, поэтому ФИО11 остался один. Должен был пойти к своей родной сестре, поехал к ней на такси, но по пути решил выпить пива, поэтому зашел в какой-то бар. Там он ей уже сказал, что встретил своих знакомых, они решили снять квартиру и выпить. Все это время она ему говорила, чтобы он шел к своей сестре, на что ФИО11 говорил ей, что скоро туда пойдет. С утра, когда она проснулась, стала ему звонить, однако телефон он не поднимал. Через некоторое время он сам позвонил ей и сказал, что скоро пойдет на работу. Ничего подозрительного в его голосе она на тот момент не заметила. Ночью при разговоре с ним ей показалось, что ФИО11 сильно пьян. Он позвонил ей уже вечером и сообщил, что его задержали за совершение убийства. Говорил, что это сделал он, был в подавленном состоянии. Она вначале не поверила этому, поэтому вместе с его сестрой они нашли адвоката и отправили его в следственный отдел. Уже потом ФИО11 избрали домашний арест, они с ним проживали около трех недель, однако потом после обжалования ему изменили меру на заключение под стражу. Когда она с ним разговаривала, он говорил, что практически ничего не помнит, проснулся весь в крови, рядом труп. Детально он ничего рассказать не смог. В начале, Л.В. труп, он подумал, что это все ужасный сон, хотел проснуться. В настоящее время она находится на 3 месяце беременности, они с ФИО11 ждут четвертого ребенка (т. 1 л.д. 189-194).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что ____А по ____ находится в договоре аренды у его сестры Л.А., которая переехала в ____ и квартиру сдает посуточно и указала в объявлении его номер на который ему звонили желающие арендовать. ____ ему ночью позвонил с неизвестного ему номера гражданин, спросил про аренду квартиру, возможность ее снять на сутки. Он согласился. Условие было таковым, что они сдают квартиру лишь парам, должен быть порядок, компаний никаких собирать не надо. Приехал чуть пораньше их, те приехали примерно через минут 15 после него. В квартиру вошли двое парней, внешность которых он уже не помнит, оба были молодого возраста, одному около 30 лет, другой помоложе около 25 лет, по национальности якуты. Одеты были нормально, телесных повреждений не имели, оба находились в состоянии легкого алкогольного опьянения, говорили нормально, внятно. Тот, что постарше сказал, что второй это его младший брат, который через некоторое время уйдет и к нему должна будет подойти подруга. Он ничего подозрительного не заметил и решил сдать им квартиру. Время было примерно после двух часов ночи. С собой у них алкоголя не было, он не заметил. Аренда квартиры стоила 1 500 рублей. Договорились, что он придет к двум часам дня. После чего он ушел, а те вдвоем остались в квартире. Примерно к 12 часам он начал звонить тому на телефон, чтобы принять квартиру, однако сотовый телефон не поднимал. Потом тот перезвонил и спросил когда подойдет. Ближе к двум часам дня он подошел в квартиру. Дверь квартиры была приоткрыта, зашел в квартиру и застал там того парня. Чувство было, что там вообще не ночевали, так как бардак был на кухне. Понял, что на кухне подрались, была разбита посуда, сломана микроволновка, нижняя часть электроплиты была деформирована, входная дверь имела повреждения в виде дефекта защелки, также на кухне имелись пятна крови. Он потребовал у парня возмещения оплаты в размере около 3 000 рублей, сумму точную уже не помнит. Данный парень вел себя нормально, куда-то спешил. Когда он находился в квартире, то тот несколько раз выходил из квартиры, зачем и куда не знает. На вопросы о том, что здесь произошло, тот ответил, что кто-то ночью пришел к ним и устроил здесь бардак и попросил прощения. Он получил от него деньги, точнее ущерб возместили его родственники, с которыми он связался по телефону, после чего они разошлись. Подумал, что тот ушел домой. Он вызвал ремонтника для починки двери и другого мелкого ремонта. Вышел в подъезд, чтобы оплатить тому такси, после оплаты они с ремонтником сходили до магазина и по возвращению в квартиру он Л.В., как сотрудники полиции выводят данного гражданина из подъезда. В дальнейшем на него вышли оперуполномоченные и сообщили о том, что в квартире выше этажами произошло убийство. Сообщили, что гражданин, которого выводили сотрудники полиции, подозревается в данном преступлении. Сказали, что тот является известным актером. Уже потом он посмотрел фильмы с его участием и понял, что это был

именно тот парень. Он рассказал оперуполномоченным как все было. Тот был одет в черные вещи, особо не присматривался, не замечал такие детали. Данный гражданин был с похмелья и куда-то спешил, по крайней мере, у него было такое чувство. Он не заметил телесных повреждений, но прямо явных повреждений у того не имелось. Сумку либо другие вещи он не заметил. Вещей после того никаких не осталось (т. 1 л.д. 195-198).

Из показаний свидетеля ФИО71 следует, что он с женой живут на 4 этаже. На лестничной площадке находятся ____,____ Соседа из ____ Л.В. знает с 1990 года, как дом сдали, жили соседями. У них с ним сложились хорошие соседские отношения. Нормальный мужик был, добропорядочный, неконфликтный, всегда здоровался с ним и с его женой, интересовался, как они поживают, как здоровье, как жизнь. Спиртными напитками не злоупотреблял, пьяным не видел, но с похмелья ФИО8 иногда встречал в подъезде. Раньше ФИО8 проживал там со своей женой, но она умерла. Потом уже вместе с ФИО8 проживала женщина смешанной национальности, примерно проживали вместе лет 8. Сын часто приходил к нему в гости, навещал своего отца, между ними была очень крепкая доверительная связь. По обстоятельствам смерти ФИО8 может сказать, что ____ утром где-то в 5 часов проснулся от того, что на верхнем этаже двое начали ругаться, вступили в словесную перепалку, было слышно два мужских голоса. Как он уже потом понял, это все исходило из квартиры ФИО7. Шумы продолжались примерно полчаса. По звукам он понял, как будто что-то там падало, слышал глухие удары, но при этом никаких криков слышно не было. Уже ближе к шести, когда он окончательно встал с постели, примерно без 20 минут, шума уже не было, все затихло. К 7 часам вышел на автобусную остановку, чтобы поехать на работу (т. 1 л.д. 201-203).

Из показаний свидетеля ФИО37 следует, что её квартира находится на 4 этаже. Соседей с других этажей близко не знает, никаких отношений с ними не поддерживает, знает их на лицо, может с ними здороваться. Соседа из ____, которая находится на 5 этаже, она не знала. О его смерти узнала лишь вот в ходе допроса. Помнит лишь, что примерно в середине января этого года, примерно в числах 16-17, ночью она слышала как внизу подъезда на первом этаже кто-то орал, был слышен отчетливо бег по лестнице. Конкретных слов она не разобрала, но помнит, что внизу точно был шум, потом он стих. Дальше она больше никаких шумов не слышала. Конкретно про соседа из 18 квартиры ничего сказать не может, так как его не знает. Кто там живет ей даже неизвестно. После шума снизу, какой либо шум сверху она не слышала, может быть, не обратила внимание. 18 квартира находится в противоположной стороне (т. 1 л.д. 204-206).

Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что её квартира находится на 5 этаже, на лестничной площадке вместе с квартирами №, 17, 18. В ____ проживал Л.В., которого знает с 1991 и поддерживали очень хорошие дружеские отношения. Сам по себе неплохой человек, все время шутил, был жизнерадостный, здоровались, интересовался как ее здоровье. Она бы не сказала, что он сильно злоупотребляет, но бывает, что ФИО8 выпивал, мог не пить месяцами. Пил обычно один, компании не собирал, можно сказать все у него было тихо и мирно. Лет 5 назад начала замечать, что к нему в гости начала ходить Ида, которая раньше жила во втором этаже. Некоторое время проживали вместе, но данная женщина съехала оттуда перед Новым годом. У ФИО8 есть сын ФИО10, который почти каждый день заходил к отцу. ФИО10 также говорил, что заходил к отцу вечером за день до убийства, они договорились вместе пойти в бассейн, потом то ли пойти на работу. По обстоятельствам смерти может сказать, что ____ утром в 04 часа 44 минуты к ней в квартиру постучал какой-то парень. По голосу ей показалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный парень сказал ей, что он ищет ФИО8. В это время ФИО8 сам открыл дверь своей квартиры и запустил его. Вначале они сидели нормально, вроде как играли на гитаре или пели. Потом через некоторое время они начали ругаться, были слышны крики, больше кричал ФИО8. Суть их ругани она не поняла, так как не смогла разобрать слов. Поняла между ними там произошел какой-то конфликт и в ходе конфликта какая-то перепалка или что, но все это затихло примерно к 6 утра. Она все это время не спала. Больше она ничего не слышала. Она как-то даже не обратила внимание на это, не могла подумать, что кто-то может убить ФИО8. Больше по ее мнению никто к ФИО8 не заходил. Парень который прошел к ФИО8 скорее всего знакомым, потому что ФИО8 сразу же того пропустил к себе (т. 1 л.д. 207-209).

Из показаний свидетеля ФИО39 следует, что она проживает по адресу ____ 1990 года. Ее квартира находится на 4 этаже, на лестничной площадке с ____, 13, 14. Соседей из ____ близко не знает. Знает, что там жил мужчина по имени ФИО8, сложились только соседские отношения и может охарактеризовать только с положительной стороны, человек он неплохой, был хорошим семьянином, воспитал прекрасного сына. После смерти жены ФИО8 стал выпивать, в запои не уходил, но иногда видела его с похмелья. Был очень культурный, внимательный человек, всегда с ней здоровался, интересовался её здоровьем и делами. Ни разу не слышала как он матерился, сосед он очень хороший, не буянил, никогда не шумел, компании не собирал, жил тихо мирно. В последнее время проживал с какой-то женщиной, имени ее не знает, по национальности саха, тихая, низкого роста, на вид 50 лет. С ней не общалась, ничего сказать про нее не может. По обстоятельству его смерти может сказать, что ____ ночью примерно в период с 4 утра до 5 часов 30 минут она не спала, так как у нее была бессонница. В этот период она услышала шум от соседей сверху. У них в доме слышимость хорошая. Перед этим ей муж сказал, что слышал звуки гитары, пели песни. Однако ей показалось, что включили на магнитофоне музыку. Она вначале подумала, что это соседский сын сверху балуется. После чего она услышала, как разговаривают на повышенных тонах двое мужчин, о чем-то спорили. Затем услышала около трех глухих ударов об пол, как будто что-то тяжело упало. Все это продлилось, получается, чуть больше часа. После этих ударов все затихло. Потом она уже от сотрудников полиции узнала, что ФИО8 убили. Она не назвала бы звуками борьбы, но что-то там бросали, кидали. В целом эти звуки были недолго. Она вначале еще подумала, что это ее соседи сверху, а не в квартире ФИО8. Она еще хотела постучать по батареям, но так как все затихло, не стала (т. 1 л.д. 210-212).

Из показаний свидетеля ФИО40 следует, что Данилов П.П. приходится ей родным братом, которого может охарактеризовать только с положительной стороны. По характеру он очень добрый, веселый, общительный человек, хороший семьянин, любящий муж и отец, очень трудолюбивый человек, обожает свою работу, является одним из молодых талантливых и перспективных артистов Республики. ФИО11 работает в Саха академическом театре, является лауреатом многих премий, в том числе премии им. А.Е. Кулаковского. Снимался во многих фильмах, играет главные роли в большинстве спектаклей своего театра. ФИО11 хороший старший брат, всегда ее выслушает, поддержит, поможет если надо, всегда открыт для нее. ФИО11 является единственным кормильцем в семье, воспитывает троих детей, в настоящее время его жена – Алена беременна четвертым. В селе у него достаточно хорошая репутация. До 2018 года прожил в ____, после чего решил переехать в родное село. С момента переезда начал принимать активное участие в жизни села, участвовал во всех культурных и спортивных мероприятиях, проводимых не только в селе, но и в улусе. По поводу употребления им алкогольных напитков может пояснить, что он не злоупотреблял спиртным, запоев у него не было, пьяным она его никогда не видела. Насколько она знает выпивал он лишь по праздникам, либо по значимым событиям. Никогда не слышала, чтобы он в состоянии алкогольного опьянения буйствовал, вел себя агрессивно. В целом об этом ей ничего неизвестно. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере на учете не состоит. В плане психического здоровья она у него отклонений не замечала. ФИО11 вполне адекватный молодой человек. Во время его задержания она находилась в ____. В ту ночь он позвонил ей примерно в 3 ночи по местному времени. В ходе разговора ФИО11 попросил у нее деньги в долг, для чего именно, он ей не сказал. По голосу он был выпившим, но она не уверена. ФИО11 ей не говорил, что он делает, где и с кем, но на фоне она слышала несколько мужских голосов. Она ему деньги не отправила, так как было уже поздно, посчитала, что если она ему даст деньги, то он куда-то пойдет и впустую их потратит. Проговорили они с ним примерно 3-4 минуты, также разговаривали на обычные темы, по типу как у нее и у него дела. На завтрашний день ей позвонила сестра и сказала, что ФИО11 задержали за совершение убийства. Она в это не поверила, так как это непохоже на ее брата. ____ней мере, она его таким не знает. После этого она с ним не общалась (т. 1 л.д. 218-221).

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что он работает артистом театра и кино в ГАУ РС(Я) «Саха академический театр» и Данилов Прокопий является коллегой, с которым сложились хорошие дружеские отношения и может охарактеризовать только с положительной стороны. Является одним талантливых и перспективных артистов театра, во многих постановках играет главные либо основные роли. По характеру он нормальный,

спокойный парень, очень общительный, веселый. Насколько он знает у него есть семья – жена, трое детей. Ничего плохого про него сказать, при общении с ним у него остались только положительные впечатления. В коллективе со всеми поддерживал дружеские теплые отношения, является членом профкома нашего театра, один из активистов. Конфликтных отношений у них не с кем не было. В коллективе пользовался уважением. ____ у них был спектакль, после его окончания, ближе к 9 вечера, так как ФИО11 ему сказал, что не нашел машину, которая поедет в ____, то он предложил ФИО11 пойти к нему домой ночевать. ФИО11 согласился, поэтому они поехали к нему домой, по дороге заехали в бар «Хмель и Солод» по ____, выпили вместе с ФИО11 по бутылке пива, также взяли с собой несколько бутылок разливного пива, после чего поехали в сторону его дома. Однако их остановили сотрудники ДПС, которые почувствовав от него запах алкоголя, оформили административный материал. В какой-то момент ФИО11 просто вышел из машины и ушел в неизвестном направлении. На тот момент ФИО11 был в нормальном состоянии, они с ним выпили лишь по бутылке пива, то есть были оба адекватны. Кроме пива ничего не пили. ФИО11 был в приподнятом настроении, агрессивно себя не вел, был веселым. О задержании он узнал потом, спустя некоторое время, об этом ему рассказали коллеги. Об обстоятельствах преступления ему ничего неизвестно (т. 1 л.д. 223-225).

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что он заместитель директора ГАУ РС(Я) «Саха академический театр» и Данилов Прокопий состоит на должности артиста театра и кино, с которым сложились достаточно хорошие деловые отношения. ФИО73 может охарактеризовать только с положительной стороны, с профессиональной стороны к нему нареканий нет, является одним из талантливых и перспективных артистов, в спектаклях в большинстве случаев играл главные роли. Его личные характеристики сказать не может, так как близких дружественных отношений с ним не поддерживал. В коллективе со всеми поддерживал дружеские теплые отношения, является членом профкома театра, один из активистов. В коллективе пользуется уважением, неким авторитетом. Конфликтных отношений у ФИО73 ни с кем не было, со всем старается поддерживать нормальные отношения. В состоянии алкогольного опьянения на работе он ФИО73 не видел. В последнее время ФИО11 проживал в ____ и приезжал на работу оттуда. По графику у них понедельник выходной, вторник среда – репетиционные дни, а с четверга по воскресенье – спектакли. ____ у них был спектакль, где Данилов Прокопий играл одну из основных ролей. Спектакль закончился ближе к 9 вечера. В тот вечер после спектакля он ФИО73 не видел. Оказалось ушел вместе со своим коллегой Семеновым Джулустаном. На следующий день у ФИО73 была запланирована репетиция с 10 часов утра, на которую ФИО73 не явился. В тот день он начал с утра названивать ФИО73, примерно с 9 часов утра, однако ФИО73 телефон не поднимал. Примерно в 12 часов дня ФИО73 ему перезвонил, по голосу ФИО73 показался немного выпившим. Он сказал ФИО73 идти в театр на репетицию, ФИО73 обещал подойти. Ничего про обстоятельства преступления ФИО73 ему не рассказал, о том, что ФИО73 задержали он узнал уже потом (т. 1 л.д. 227 – 229).

Из показаний свидетеля ФИО60 следует, что в ночь с 16 на ____ он вместе со своим родным братом В.И. после 12 часов ночи и ближе к часу ночи направились в бар «Берлога», где его брат встретил своего знакомого, имени не запомнил, знает, что тот артист, снимался во многих фильмах местного кинематографа. Данный парень им сообщил, что он выиграл деньги, то ли на ставках, то ли на покере. В последующем он понял, что его зовут Данилов Прокопий, который сказал, что выиграл 2 800 рублей и на эти деньги решили снять квартиру и выпить спиртное. Предложение исходило от ФИО73, а они с братом согласились. Вышеуказанные денежные средства ФИО73 перевел ему на банковскую карту, после чего они направились к ближайшему банкомату «Сбербанка», где сняли деньги. Перед этим в «Берлоге», ФИО73 нашел квартиру, которую можно арендовать на ночь. На месте они отдали его паспорт и денежные средства за аренду квартиры. Потом зашел его брат, там уже они заказали водку в количестве двух бутылок и бутылку Кока-Колы. К этому моменту ФИО11 находился в состоянии алкогольного опьянения, они выпили меньше чем ФИО73, тот был пьянее, чем они. К тому моменту они с братом выпили лишь по три бутылки пива. Когда приехала водка они начали ее распивать. За столом зашли разговоры о театрах, культуре Республики, они нашли с его братом общую тему, выпили одну бутылку водки. Потом ФИО11 начал оскорблять его брата, выражаться в адрес работников театра, где работает его брат, а именно говорил, что работают лишь одни «нецензурное выражение», «нецензурное

выражение», мнение ФИО11 выражалось в том, что все танцоры являются лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. На этом фоне между ФИО11 и братом произошел конфликт, толкались, боролись, но при этом не дрались. Он их пытался разнять и успокоить. Все это длилось около часа. Инициатором конфликта был ФИО11, который был настроен агрессивно, первым кидался на его брата, который с ним пытался общаться, успокоить. В конце с братом решили уйти и когда уходили ФИО11, находясь в подъезде, ударил его брата в область затылка и убежал на лестничный проход. Он помнит, что до этого они собирались уйти и реально вышли из подъезда на улице, где ФИО11 их все равно догнал, но был без обуви, говорил, что хочет помириться, поэтому они решили, чтобы он не замерз, открыть дверь и запустить того в квартиру. Они это и сделали, однако потом как он говорил выше, тот ударил брата. После этого ФИО11 еще конфликтовал с братом, но в итоге они ушли оттуда к себе домой. Арендованная квартира находилась на первом этаже. ФИО11 в тот вечер был пьяный, вел себя неадекватно, был агрессивный, искал поводы для конфликта, первым начал оскорблять брата и впоследствии ударил его. ФИО11 в ходе застолья не говорил, что у того в данном подъезде проживает его знакомый, такого он не слышал. ФИО11 они не били, однако тот мог получить повреждения, когда боролся с братом. Потом они не возвращались в данную квартиру (т. 1 л.д. 234-238).

Из показаний свидетеля ФИО61 следует, что в ночь с 16 на ____ он вместе со своим родным братом К.И. выпивали спиртное, потом направились в бар «Берлога» по Петра Алексеева между 12 часами и 1 часом ночи. В баре встретили его знакомого, имени которого он не знает, но знает лишь, что он работает актером в Сахатеатре и снимается во многих известных фильмах местного кинематографа. Они с ним выпили немного пива, закончились деньги, тогда ФИО11 сказал, что у него есть деньги, их где-то выиграл, перевел на карту его брата. Они решили на эти деньги снять и арендовать квартиру, чтобы заказать алкоголь и в последующем распить. Сняли деньги в ближайшем банкомате, оттуда и искали варианты снять квартиру. Звонили с телефона ФИО11. Через некоторое время ФИО11 нашел вариант аренды квартиры по адресу: ____. В начале ФИО11 и его брат зашли в ту квартиру, он остался ждать на улице. Потом они позвонили ему и сказали, что он может зайти туда. Уже находясь в квартире, они заказали алкоголь, водку две бутылки и бутылку Кока-Колы. Как они начали пить алкоголь, ФИО11 уже находился в подвыпившем состоянии, был пьянее их, они к тому моменту выпили лишь по три бутылки пива. Когда приехала водка они начали ее распивать. За столом зашли разговоры о театрах, культуре Республики. В какой-то момент ФИО11 начал оскорблять его, выражаться в адрес его театра нецензурными словами, по типу «в театре танцев работают одни «нецензурное выражение», склонял к тому, что все работники данного театра люди нетрадиционной ориентации. На этом фоне между ними произошел конфликт, в ходе, которого они толкались, роняли друг друга, между ними произошла борьба. Насколько помнит, удары друг другу они не наносили. Инициатором конфликта был ФИО11, был настроен агрессивно, первым кидался на него. Они с ним пытался общаться, успокоить его. Они ругались, наверное, около часа. В конце с братом они решили уйти и когда уходили ФИО11, находясь в подъезде, ударил его в область затылка и убежал на лестничный проход. За это он к нему претензий не имеет. В итоге они с братом ушли оттуда, точное время не помнит, направились домой. С тех пор ФИО11 он не видел. Помнит, что он пытался его догнать, однако тот убегал от него, поднимаясь на верхние этажи. Арендованная квартира находилась на первом этаже. ФИО11 в тот вечер был пьяный, вел себя неадекватно, был агрессивный, искал конфликта. ФИО11 первым поднял на него руку. ФИО11 в ходе застолья о том, что у того в данном подъезде проживает его знакомый им не говорил. Он удары ФИО11 не наносил. Если тот даже получил повреждения, то мог получить их от падения, когда они боролись. Потом в данную квартиру они не возвращались, сразу направились домой (т. 1 л.д. 239-242).

Из показаний свидетеля ФИО45, оперуполномоченного ОУР ОРППЛ МУ МВД России «Якутское», следует, что ____ от оперативного дежурного поступил вызов о том, что по адресу: ____ обнаружен труп мужчины, на теле которого имеются телесные повреждения. Вызов совершил сын данного мужчины – ФИО7 А.В., личность трупа установлена как ФИО7 В.И. По прибытию на адрес он поднялся в указанную квартиру и обнаружил двух мужчин, одним из которых являлся ФИО7 А.В., второй мужчина был азиатской внешности на вид 25-30 лет, одет во все темное, находился в состоянии алкогольного опьянения. Личность его установлена как Данилов П.П., который в момент прибытия сидел в прихожей,

молчал. Он у того спросил, что здесь делает, тот ему сказал, что пришел сюда только что. Пояснил, что приходится хозяину квартиры знакомым. Он Л.В. на штанах того обильное наложение крови, а также кровь на обуви. После чего прибывшим после него сотрудникам ДСП сказал отвезти того в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Труп был обнаружен в зале, был очень сильно побит, на лице не было живого места. Вся квартира была в крови, особенно помещение зала. По всей квартире был беспорядок, все было перевернуто вверх дном. ФИО7 А.В. пояснил, что пришел проведать отца, должны были пойти в баню, но отец телефон не взял. Когда ФИО7 пришел в квартиру, то дверь была открыта и в след за ним туда зашел Данилов П.П., который является их знакомым и иногда заходил к отцу – это со слов ФИО7. ФИО7 добавил, что обнаружил вещи своего отца в сумке, которая лежала на первом этаже. Данную сумку ФИО7 занес в квартиру. В этой сумке лежали бутыли, столовые приборы и другая утварь. Было понятно, что ФИО73 хотел скрыть следы своего преступления. Он спустился вниз и обнаружил под лестницей гантели и обломок гитары. Он дождался следователя и приступил к осмотру места происшествия (т. 2 л.д. 45-48).

Из показаний свидетеля ФИО46, инспектора ОБДПС ГИБДД МВД по РС (Я) следует, что ____ в какой-то момент напарник сообщил о том, что нужно ехать на вызов, поступивший от оперативного дежурного МУ МВД России «Якутское», где-то в районе 14 часов, о том, что по адресу: ____, обнаружен труп мужчины. Они приехали одновременно с каретой скорой помощи. Вместе с врачами скорой помощи поднялись на 5 этаж в ____, где они обнаружили, что дверь в квартиру стояла открытой. В квартире находились оперуполномоченный УР. Ходил какой-то мужчина, говорил, что сын погибшего. Был второй мужчина азиатской внешности на вид 25-30 лет, рост примерно 170-175. Он сказал напарнику, что им тут делать нечего так как там уже был сотрудник уголовного розыска, а также участковый уполномоченный. Он не заходил в квартиру, зашел в прихожую и сразу вышел. Сотрудник уголовного розыска интересовался на тот момент у сына погибшего про второго мужчину. Сын потерпевшего говорил, что второй мужчина знакомый отца и что мужчина живет на первом этаже. Второй мужчина ходил по квартире босиком, был весь мокрый, а также на одежде было вещество красно-бурого цвета, был в сильной степени алкогольного опьянения. Напарник, поговорив с оперуполномоченным УР, решил, что второго мужчину нужно увезти ММУ МВД России «Якутское». На тот момент, мужчина вел себя спокойно. Они сели в машину и поехали в ММУ МВД России «Якутское». По приезду им сообщили, что мужчину нужно отвезти на медицинское освидетельствование в ЯРНД, который расположен по адресу: Автодорожная, ____. В ЯРНД им сообщили, что данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, сколько промилей алкоголя было в крови, он уже не помнит. Когда они находились в ЯРНД, мужчина по телефону с кем-то общался на якутском языке. Он особо значению этому не придавал. Обычно у задержанных телефон изымают, а у мужчины почему-то был с собой. После прохождения медицинского освидетельствования у мужчины поменялось поведение. Квартира была двухкомнатная 112 серии, общий порядок был нарушен. В коридоре стояла сумка с вещами, на полу были следы вещества красно-бурого цвета, также была лужа воды. На кухню он не заходил. В общей комнате лежал труп мужчины, насколько он помнит, труп был обращен ногами к окну, возле стенки лежал металлический шар. Он предположил, что погибшего избили гантелями. Возле трупа была лужа крови. Было видно, что мужчину очень сильно избили. В общей комнате также был беспорядок, лежали обломки из-под мебели, на полу валялась сломанная гитара. В спальную комнату, он не заходил (т. 1 л.д. 243-247).

Из показаний свидетеля ФИО47, инспектора ОБДПС ГИБДД МВД по РС (Я), следует, что ____ где-то в районе 14 часов поступило сообщение о том, что по адресу: ____ обнаружен труп мужчины. На тот момент они находились на ____, поэтому прибыли к месту достаточно быстро, в пределах минут 10. Приехали в одно время с каретой скорой помощи. Вместе с врачами скорой помощи поднялись в ____, по его мнению на 6 этаж. Дверь квартиры была открыта, в квартире находились оперуполномоченный УР, гражданин ФИО7 В.П., гражданин Данилов П.П. В помещении квартиры общий порядок был нарушен, на стенах в прихожей были следы вещества красно-бурого цвета. В комнате лежал мужчина, у него все лицо было разбито, вокруг него все было в крови. Кровь на лице мужчины была уже засохшей, руки были уже синие. Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины. Было понятно, что в квартире произошла драка между погибшим и неизвестным лицом. У

гражданина ФИО73 на лице была ссадина, вся одежда была, насколько он может предположить, в крови. Мужчина вел себя спокойно, был в состоянии алкогольного опьянения. Поговорив с оперуполномоченным УР они решили гражданина ФИО73 увезти в ОП № МУ МВД России «Якутское». Они сели в машину и поехали в ОП № МУ МВД России «Якутское», где по приезду им сообщили, что мужчину нужно отвезти на медицинское освидетельствование в ЯРНД, который расположен по адресу: Автодорожная, ____. В ЯРНД им сообщили, что данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, сколько промилей алкоголя было в крови, он уже не помнит. Когда они выходили из ЯРНД он заметил, что с кем-то разговаривает по телефону, он сразу ж забрал у мужчины телефон, выключил и положил в карман. Мужчина сказал, что звонил сестре. После прохождения медицинского освидетельствования у мужчины поменялось поведение. Квартира была двухкомнатная, общий порядок был нарушен, в коридоре были следы вещества красно-бурого цвета, стояла сумка с вещами. На кухне был беспорядок, было видно, что распивали спиртные напитки, стояли пустые бутылки из-под водки. В ванной комнате также был беспорядок, на полу была лужа воды, он предположил, что там сломался кран, но на тот момент течь была устранена. В общей комнате лежал труп мужчины, возле стенки стояли гантели. Возле трупа был лужа крови. Было видно, что его очень сильно избили. В комнате также был беспорядок, лежали обломки из-под мебели, на полу валялась сломанная гитара. В спальной комнате также был беспорядок, на полу что-то валялось, не помнит, что. Они поверхностно осмотрели квартиру, так как эксперта еще не было (т. 1 л.д. 248-252).

Из показаний свидетеля ФИО48, врача скорой медицинской помощи, следует, что ____ где-то в районе 14 часов поступило сообщение о том, что по адресу: ____, лежит мужчина, без сознания. Вначале сказали, что обнаружен труп, потом уже как избитый, без сознания. Они незамедлительно направились в сторону вышеуказанного дома, прибыли к месту достаточно быстро, в пределах минут 10, приехали первыми. После того зашли в подъезд и ждали лифт, в подъезд зашли сотрудники ДПС. Они поднялись, на указанный этаж, точно уже не помнит какой, дверь квартиры была открыта. В квартире находились сотрудник полиции, оперуполномоченный в гражданской одежде, гражданин ФИО7 А.В. и еще какой-то мужчина азиатской внешности, на вид 25-30 лет. В зале, то есть в комнате, которая расположена справа от входа, лежал труп мужчины. Мужчина был сильно побит, лицо представляло собой кровавое месиво, можно сказать на лице не было живого места. Имелись все признаки биологической смерти, а именно трупное окоченение, трупные пятна. Ими зафиксирована биологическая смерть, после чего они оформили все необходимые документы и покинули помещение. Как оказалось, погибший был отцом ФИО7 А.В. По документам он прошел как Л.В.. Его сын говорил про какую-то сумку своего отца, которую он перед приходом обнаружил в подъезде и занес в квартиру. Он уже не помнит как мужчина выглядел, к нему не приглядывался. Поведение тоже странным не показалось, но как он понял мужчину забрали с собой в последующем сотрудники полиции. Прихожая была в крови, зал был полностью в крови, на стенах были брызги крови. В целом обстановка в зале была нарушена, имелся беспорядок (т. 2 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля ФИО49, фельдшера ГБУ РС (Я) ССМП следует, что ____ в районе 14 часов поступило сообщение о том, что по адресу: ____, лежит мужчина, без сознания. Вначале сказали, что обнаружен труп, потом уже как избитый, без сознания. Они направились в сторону вышеуказанного дома, прибыли к месту достаточно быстро, в пределах минут 10. После того зашли в подъезд и ждали лифт, в подъезд зашли сотрудники ДПС. Они поднялись на лестничную площадку, где находилась данная квартира, уже не помнит какой этаж. Пройдя в помещение квартиры он Л.В., что в прихожей на полу на стенах была кровь, в зале посреди комнаты лежал мужчина, весь крови, рядом с ним также было много крови. Он заметил, что рядом с ним лежала гантель, данный мужчина был сильно избит, на его лице можно сказать, что не было живого места. Они проверили пульс, который отсутствовал, у данного мужчины имелись все признаки биологической смерти, а именно трупное окоченение, трупные пятна. Ими зафиксирована биологическая смерть, после чего они оформили все необходимые документы и покинули помещение. Личность погибшего установлена как Л.В.. В квартире в тот момент уже находились сын погибшего, сотрудник в гражданской одежде и еще какой-то мужчина азиатской внешности на вид 25-30 лет, был одет во все черное. Помнит, что тот еще был с похмелья. Сотрудники ДПС задержали данного мужчину и увезли с собой. Прихожая была в крови, зал был полностью в

крови, на стенах были брызги крови. В целом обстановка в зале была нарушена, имелся беспорядок. Мужчина ничего не говорил, даже когда задержали мужчина молчал, на левом рукаве у того были следы крови. Мужчина сказал, что успел замараться (т. 2 л.д.40-43).

Из показаний свидетеля ФИО50 следует, что ее квартира расположена на 6 этаже 1 подъезда ____. С соседом из 18 ФИО7 В.И. она незнакома, но несколько раз разминалась с ним в подъезде. Он два раза был с какой-то незнакомой ей женщиной саха, невысокого роста, на вид не больше 55 лет. Это было в прошлом году, насколько она помнит. Она не может утверждать, что видела того в нетрезвом состоянии, но несколько раз от того исходил легкий запах алкоголя. С кем проживал ФИО7 В.И. в последнее время ей ничего не известно. Вышеуказанную женщину она видела два раза, не может утверждать, что они проживали совместно. Об обстоятельствах смерти ФИО7 В.И. ей ничего не известно. О том, что он умер, она узнала со слов следователя (т. 2 л.д. 6-8).

___

Из показаний свидетеля ФИО52 следует, что её квартира находится на третьем этаже. Сосед из 18 квартиры Л.В. ей знаком. Это мужчина пожилого возраста, в данном доме проживает уже давно, по ее мнению даже с самых первых дней. С ним близких отношений не поддерживали, были просто добрососедские отношения. Про него плохого сказать ничего не может. ФИО7 очень культурный, вежливый, всегда здоровается при встрече. С его сыном знакома, очень хороший человек. Часто приходил к своему отцу в гости. Она видела соседа подвыпившим несколько раз, но при этом тот остался всегда таким же, агрессии от него не исходило, просто тихо мирно, здороваясь проходил мимо к себе на этаж. Проживал ФИО7 В.И. в последнее время вместе с женщиной, которая проживала также в их доме на втором этаже. Имени ее не знает, но фамилия была ФИО73. У нее еще была племянница по имени Вера. Последний раз она видела ее до Нового года вместе с ФИО7 В.И. Про обстоятельства их совместной жизни ей ничего неизвестно. Женщина с Горного улуса из многодетной семьи, поэтому про племянников ее ничего сказать не может. Где-то в середине января она возвращалась с дочерью из садика и во дворе дома стоял «катафалк». Она еще удивилась этому, потом уже со слов мужа ей стало известно, что сосед сверху рассказал о том, что в тот день убили ФИО7 В.И. (т. 2 л.д. 17 -20).

Из показаний свидетеля несовершеннолетнего ФИО53 следует, что их квартира находится на 3 этаже 1 подъезда ____. Он он учится в девятом классе. В этом учебном году во все дни кроме воскресенья у него уроки начинаются с первой смены с 08 часов утра. Школы находится рядом, поэтому он выходит за 10 минут до начала занятий. При выходе из дома в январьские дни он ничего странного не заметил. Он тот день не помнит вообще, он для него прошел также как обычно, просто он Л.В. себя на видеозаписи и точно может сказать, что это он. Ему сосед из 18 квартиры незнаком (т. 2 л.д. 25-26).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что его квартира находится на 5 этаже, на одной площадке с ____, 18, 19. Соседей из 18 квартиры он практически не знает, даже не может сказать кто там живет. Близких отношений с соседями не поддерживают. Кто там проживает, как давно, их характеристики сказать не может. ____ он вышел в гараж за машиной, чтобы отвезти внука в школу, отвез его и в 07 часов 47 минут пришел обратно домой, где позавтракал и поехал на работу. Это было наверное после 08 часов 30 минут. В тот день он ничего ночью не слышал, но помнит, что к нему в один из вечеров заходили сотрудники полиции и спрашивали про это, при этом пояснили, что в той квартире произошло убийство. Он им и сказал, что ничего не слышал, спал дома. Квартиры у них смежные, но видимо он крепко спал, поэтому ничего и не слышал. В доме были все кроме ее жены, которая на тот момент находилась в Амгинском улусе. На эту тему он общался с дочерью, но она также ничего не слышала (т. 2 л.д. 36-39).

Из показаний свидетеля ФИО55 следует, что ____ выходит на работу, это примерно около 7 часов утра. На камере он уходит на работу, так как одет в спецодежду ООО УК «Прометей». Ему знаком ФИО7 В.И., его сосед, с ним близких отношений не поддерживал. В тот день он его не видел. С ФИО8 алкогольные напитки не употребляли, так как он не пьет, у него дома не был. В этот злополучный день, что с ним произошло, не знает,

подозрительных лиц в подъезде не видел, насколько ему известно ФИО7 В. компании не собирал (т. 2 л.д. 50-53).

Из показаний свидетеля ФИО56 следует, что он работает артистом театра и кино в ___». Данилова Прокопия Прокопьевича знает со студенческих времен и со студенческих времен он заметил талант и способности ФИО11. После окончания АГИКИ, ФИО11 сразу же поступил на работу в наш театр и в настоящее время является одним из самых перспективных и талантливых молодых актеров. ФИО73 может охарактеризовать только с положительной стороны, по своему характеру показался ему человеком очень добрым, отзывчивым, трудолюбивым, всегда старался помочь ближнему, как и во время учебы, так и во время своей трудовой деятельности. Ко всем относился доброжелательно, вежливо. В последние годы ФИО11 был на главных ролях во многих спектаклях театра, в двух спектаклях играл М.К. Аммосова. ФИО11 стабильный профессионал, имел перспективу на рост. Для него было шоком, когда он узнал, что ФИО11 обвиняют в совершении убийства, на ФИО11 это вообще не похоже. Помимо работы в театре, ФИО11 снимался во многих фильмах, при этом даже играл главные роли. За роль в одном из фильмов он стал лауреатом премии им А.Е. Кулаковского. ФИО11 человек большого таланта, профессионал своего дела. В коллективе со всеми поддерживал дружеские теплые отношения, ФИО11 является членом профкома театра, один из активистов. В коллективе ФИО11 все любят, уважают. Конфликтных отношений у ФИО11 ни с кем не было, со всем старается поддерживать нормальные отношения. ФИО11 очень дорожил своей работой в театре. Театр для него был можно сказать вторым домом (т. 2 л.д. 54-56).

Показания свидетелей также подтверждаются письменными документами и доказательствами, указывающими на виновность Данилова П.П. в совершении преступления.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от ____ следует, что от оперативного дежурного ОП № МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение об обнаружении в ____ трупа ФИО7 В.И. с внешними признаками насильственной смерти (т. 1 л.д. 10).

Из рапорта от ____ следует, что ____ в 14 часов 34 минуты в дежурную часть ОП № МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что по адресу: ____ обнаружен тру мужчины, звонил ФИО7 А.В. (т. 1 л.д. 12).

Актом № медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) от ____ установлено, что у Данилова П.П. установлено состояние опьянения (т. 1 л.д. 21).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, со схематическим планом, установлено, что местом преступления является ____, которая осмотрена. В жилой комнате (№) обнаружен труп ФИО7 В.И. Обнаружены и изъяты: гантель; металлический шар; срез с подушки; смыв на марлевый тампон с пола прихожей; следы рук на 12 отрезках липкой ленты (т. 1 л.д. 25-56).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей установлено, что осмотрено помещение подъезда (подъезд №) ____, а именно участок, расположенный на первом этаже под лестничным пролетом. Обнаружены и изъяты: три гантели; фрагмент корпуса гитары (т. 1 л.д. 58-63).

Согласно протоколу выемки от ____ специалистом А.И. ООО «ЦАДС» добровольно выдан флеш носитель «Kingson» 32 Gb с видеорегистратора с камер видеонаблюдения за ____ (т. 2 л.д. 73-73).

Из протокола осмотра предметов от ____ следует, что осмотрен флеш носитель, изъятый в ходе выемки от ____- USB носитель, в котором имеются следующие видеозаписи имеющие значение по делу:

запись СН№-024606.avi:

- ____ в 01:40:32 в подъезд заходят двое мужчин, один из них похож на Данилова П.П., одет в темно-синий пуховик и шапку «Jack Wolfskin». Второй мужчина в черном пуховике. Дверь ____ открывается изнутри и мужчины заходят в ____;

запись СН№-043213.avi:

- ____ в 03:48:19 резко открывается дверь в ____, на пол подъезда спиной вниз падает мужчина в черном пуховике, через некоторое время поднимается и заходит в ____;

- ____ в 03:51:24 на пол подъезда спиной вниз падает мужчина в черном пуховике, за ним выходит Данилов П.П. и пытается его поднять. Возле ног мужчины в черном пуховике на полу схватив Данилова П.П. за ноги, сидит мужчина в желтой кофте. Через некоторое время Данилов П.П. падает. Данилов П.П. и мужчина в желтой кофте поднимаются на ноги, мужчина в желтой кофте пытается схватить за голову Данилова П.П, но у него не получается. После чего они заходят в ____. Кто-то из ____ закрывает дверь;

- ____ в 04:19:43 Данилов П.П. выходит и заходит в подъезд, через некоторое время вновь выходит из подъезда, оставив дверь ____ открытой;

- ____ в 04:33:09 в подъезд заходят Данилов П.П., мужчина в черном пуховике и мужчина в серой шапке, коричневом пуховике. Данилов П.П. падает на пол. Мужчины пытаются его поднять. Данилов П.П. поднимается и начинает конфликт с мужчиной в черном пуховике. Мужчина в серой шапке, коричневом пуховике разнимает их. Все мужчины стоят, разговаривают;

- ____ в 04:37:24 Данилов П.П. бьет кулаком в голову мужчину в черном пуховике и убегает в сторону лестницы. Мужчина в черном пуховике бежит за ним. Мужчина в серой шапке, коричневом пуховике заходит в ____;

- ____ в 04:38:13 мужчина в черном пуховике спускается, через некоторое время вновь поднимается по лестнице.

- ____ в 04:39:15 мужчина в черном пуховике спускается и заходит в ____;

- ____ с 04:40:18 мужчина в черном пуховике выходит и заходит в квартиру до ____ в 04:45:36;

- ____ в 04:46:31 из квартиры выходит мужчина в черном пуховике, за ним через некоторое время выходит мужчина в желтой кофте, серой шапке и коричневом пуховике,, они закрывают дверь в ____ выходят в подъезд;

запись СН№-144500.avi:

- ____ в 13:46:33 по лестнице спускается и направляется в ____ Данилов П.П. одетый в черную рубашку, под рубашкой термобелье с буквой «Н», черные джинсы, тапочки черного цвета, в левой руке держит 2 гантели, в правой 1 гантель;

- ____ в 13:58:28 из ____ выходит и направляется к лестнице Данилов П.П., почти сразу возвращается обратно в квартиру;

- ____ в 13:59:04 из ____ выходит и направляется к лестнице Данилов П.П.;

- ____ в 14:12:49 по лестнице спускается Данилов П.П. с сумкой в левой руке, сумку кладет под лестницу и забегает в ____;

- ____ в 14:13:51 в подъезд входит и направляется к лестнице ФИО7 А.В. в черной вязаной шапке, пуховике темно-синего цвета, почти сразу спускается обратно и заходит под лестницу;

- ____ в 14:13:51 ФИО7 А.В. с сумкой в правой руке и шапкой в левой руке выходит из под лестницы и поднимается по лестнице вверх. В этот момент из ____ выходит и

направляется под лестницу Данилов П.П. в вязаной шапке с надписью «Jack Wolfskin» пуховике темно-синего цвета с капюшоном с меховым элементом, в левой руке что-то держит, в подмышке левой руки несет гантель. Данилов П.П. почти сразу возвращается в ____;

- ____ в 14:29:53 из ____ выходит и направляется под лестницу Данилов П.П. с сигаретой во рту, вязаной шапке с надписью «Jack Wolfskin», пуховике темно-синего цвета с капюшоном с меховым элементом;

- ____ в 14:30:09 из под лестницы выходит одетый в ту же одежду Данилов П.П. и направляется вверх по лестнице;

- ____ в 14:34:48 в подъезд входит и направляется к лестнице сотрудник полиции в форменном обмундировании и с папкой в левой руке;

- ____ в 14:38:26 в подъезд входят врачи в форменной одежде ССМП;

- ____ в 14:12:49 в подъезд входят сотрудники ДСП в форменном обмундировании и поднимаются вверх по лестнице (т. 2 л.д 76-87).

Биологическое отделение ГБУ Бюро СМЭ МЗ РС (Я) добровольно выдало: срезы с ногтевых пластин правой и левой кисти Данилова П.П.; смывы с ладонных поверхностей правой и левой кистей и ногти с подноктевым содержимым с правой и левой кисти трупа ФИО7 В.И.; образец крови ФИО7 В.И., о чем составлен протокол выемки от ____ с фототаблицей (т. 2 л.д. 94- 97).

В ходе следствия в качестве подозреваемого Даниловым П.П. добровольно выданы: трико черного цвета; ботинки черного цвета; носки темно-синего цвета; ремень черного цвета; майка темно-серого цвета; термобелье черного цвета; джинсы черного цвета; подштанники темно-серого цвета; сотовый телефон марки «Xiaomi 8T» черного цвета, о чем составлен протокол выемки от ____ с фототаблицей (т. 2 л.д. 100-106).

Согласно протоколу осмотра предметов от ____ осмотрены:

- металлический шар темно-серого цвета с диаметром около 8,5 см. На всей поверхности шара имеются следы коррозии, а также вещества темно-бурого цвета с нечеткими границами;

- гантель (№) литой из металла темно-серого цвета с шарообразными концами, размером 28,5х8,5 см. На всей поверхности гантели следы коррозии, следы вещества похожего на краску светло-серого цвета, а также следы вещества темно-бурого цвета с нечеткими границами;

- гантель (№) литой из металла темно-серого цвета с шарообразными концами, размером 28,5х8,5 см. На всей поверхности гантели следы коррозии, а также следы вещества темно-бурого цвета с нечеткими границами;

- гантель (№) литой из металла темно-серого цвета с шарообразными концами, размером 24,5х7,0 см. На всей поверхности гантели следы коррозии, а также следы вещества темно-бурого цвета с нечеткими границами;

- гантель (№) литой из металла темно-серого цвета с шарообразными концами, размер 24,5х7,0 см. На всей поверхности гантели следы коррозии, а также следы вещества темно-бурого цвета с нечеткими границами;

- фрагмент корпуса гитары из дерева темного и светлого цветов размерами около 13,5х10,0 см, на котором имеются следы вещества темно-бурого цвета с нечеткими границами;

- смыв на марлевый тампон с пола прихожей ____. 43, ____ сл следами произведенного выреза, с пропитанным веществом темно- бурого цвета;

- смыв на марлевый тампон с гантели размерами 4,5х4,0 см, с пропитанным веществом светло-бурого цвета;

- срез с подушки размерами около 44,0х43,0 см., на котором имеются множественные следы вещества темно-бурого цвета различных форм и размеров с четкими и не четкими границами;

- на марлевом тампоне размерами около 3,0х1,5 см. пропитанный веществом темно-бурого цвета - образец крови ФИО7 В.И.;

- 5 срезов ногтей ФИО7 В.И. размерами от 1,0х0,1 до 1,6х0,2 см. (ногти с подногтевым содержимым справа; 5 срезов ногтей ФИО7 В.И. размерами от 1,0х0,1 до 1,6х0,2 см. (ногти с подноктевым содержимым слева); марлевый тампон размерами около 8,5х5,0 см пропитанный веществом темно-бурого цвета (смыв с ладонной поверхности справа); марлевый тампон размерами 8,5-5,0 см. пропитанный веществом темно-бурого цвета (смыв с ладонной поверхности слева);

- 5 срезов ногтей Данилова П.П. размерами около от 1,0х0,1 до 1,6х0,2 см (срезы с ногтевых пластин правой кисти); 5 срезов ногтей Данилова П.П. размерами около от 1,0х0,1 до 1,6х0,2 см. (Срезы ногтевых пластин левой кисти);

- трико черного цвета с поясом на резинке. На поверхности задней половины половинки левой брючины трико на расстоянии около 31,0 см. от низа изделия и 1,0 см. от наружного бокового шва имеется след вещества темно-бурого цвета неправильной продолговатой формы с нечеткими границами размерами около 8,0х7,0 см., пропитывающий материал трико;

- джинсы черного цвета с боковыми прорезными карманами, поверхность задней половинки джинсов имеет множественные следы вещества темно-бурого цвета различных форм и размеров с четкими и нечеткими границами, пропитывающие материал джинсов;

- носки темно-синего цвета, размером около 32,0 см. На поверхности 1 носка имеются множественные следы вещества темно-бурого цвета различных форм и размеров с нечеткими границами;

- подштанники темно-серого цвета с поясом на резинке. Поверхность задней половины загрязнена множественными следами вещества темно-бурого цвета различных форм и размеров с четкими и нечеткими границами, пропитывающими материал;

- одна пара утепленных ботинок черного цвета из материала подобного коже, каких-либо видимых следов веществ не обнаружено;

- ремень черного цвета из материала подобного коже с металлической пряжкой черного цвета. На расстоянии 43,0 см., от конца 24,0 см. от пряжки на лицевой стороне ремня имеются множественные следы вещества темно-бурого цвета различных форм и размеров с нечеткими границами;

- майка темно-серого цвета из х/б ткани. Каких-либо видимых следов веществ не обнаружено;

- термобелье черного цвета. Поверхность левого рукава загрязнена множественными следами вещества темно-бурого цвета различных форм и размеров с четкими и нечеткими границами;

- сотовый телефон черного цвета марки Xiaomi 8T, сенсорный. Из вкладки вызовов установлено, что в период с ____ с 23 часов 53 минут по ____ с 02 часов 01 минуты совершено 54 вызова на различные номера по аренде квартир. В 02 часа 01 минуту совершен звонок контакту «Эдуурад Квартирант». С данным абонентом совершены соединения в 12 часов 41 минуту ____ – пропущенный вызов, в 13 часов 53 минуты ____ исходящий вызов. В

09 часов 18 минут ____ имеется пропущенный вызов от «Макаров Петр театр». В 13 часов 55 минут ____ исходящий вызов с данным абонентом;

- следы рук на 12 отрезках липкой ленты, изъятых с ____. 43, по улю Курашова ____ (т. 2 л.д. 107-115).

Заключением эксперта № от ____ установлено, что у Данилова П.П. обнаружены телесные повреждения:

- кровоподтеки (3) левого плеча;

- кровоподтек левого предплечья;

- ссадина 4 пальца правой кисти;

- ссадина 5 пальца правой кисти.

Ссадины и кровоподтеки, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. По механизму ссадины и кровоподтеки могли образоваться в результате воздействия твердого тупого предмета с ограниченной зоной соударения, что подтверждается формой и размерами выявленных повреждений. Учитывая морфологическую характеристику ссадин правой кисти (с подсохшим западающим дном темно-красного цвета), и кровоподтеков (сине-багрового цвета с припухлостью) можно высказать суждение, что данные повреждения причинены в пределах 6-12 часов к моменту освидетельствования. Различная плоскостная локализация выявленных повреждений исключает возможность их одномоментного образования при однократном падении тела на плоскость из положения стоя, а также самому себе (т. 2 л.д. 137-138).

Заключением эксперта № (экспертиза трупа) от ____ с фототаблицей установлено, что смерть ФИО7 В.И. наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшийся множественными фрагментарно-оскольчатыми переломами костей свода, основания и лицевого черепа с тяжелым ушибом вещества головного мозга, что подтверждается наличием: фрагментарно-оскольчатых переломов костей свода, основания и лицевого черепа; субарахноидальных кровоизлияний правой и левой лобных, теменных, височных и затылочных долей, правой и левой долей мозжечка; мелкоочаговыми кровоизлияниями в субэпедимальной области в продолговатом мозге; очаговое субарахноидальное кровоизлияние в левой затылочной доле

Учитывая фиксацию трупных явлений, из копии протокола осмотра места происшествия от ____: «... трупные явления на 17 часов 00 минут: трупное окоченение выражено во всех группах мышц: лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Кожный покров в подмышечных и паховых областях тепловатый, на остальных участках тела холодный. Трупные пятна расположены на задней поверхности шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, сливные, насыщенные, багрово-фиолетового цвета, при надавливании динамометром в течении 3 секунд бледнеют и восстанавливают свой свет через 1 минуту 54 секунды. Трупные пятна багрово-фиолетового цвета, при надавливании динамометром в течении 3 секунд исчезают и восстанавливают свой цвет через 1 минуту 35 секунд. При ударе ударной линейкой по мышцам левого плеча образуется валик, высотой 0,5 см, который исчезает температура через 29 секунд …» можно предположить, что давность наступления смерти ФИО7 В.И., наступила в пределах 6-10 часов к моменту регистрации трупных явлений.

При судебно-медицинской экспертизе трупа ФИО7 В.И. обнаружены следующие группы повреждений:

1 группа. Закрытая черепно-мозговая травма:

- повреждения мягких покровов в виде: ушибленные раны: лобной области (1), верхней губы (1), нижней губы (1), области левой щеки (1), подбородочной области (1), подчелюстной области (1), кровоизлияния в мягкие ткани теменной области справа и слева, лобной области слева; ссадины: теменной области по условному центру, теменной области справа, лобно-височной области справа, правой височной области, верхнего века справа, скуловой области справа, левой теменной области, лобной области слева; кровоподтеки: правой теменной области (1), правой височной области (1), лобно- теменной области слева (1), верхнего века справа (1), нижнего века справа (1), спинки носа (1), верхнего века слева (1), нижнего века слева (1), правой скуловой области (2), левой скуловой области (1), подчелюстной области (1);

- фрагментарно-оскольчатые переломы костей свода и основания черепа, костей лицевого скелета;

- субарахноидальные кровоизлияния (под мягкую мозговую оболочку) правой и левой лобных, теменных, височных и затылочных долей, правой и левой долей мозжечка; - мелкоочаговые кровоизлияния (очаги ушиба) в продолговатом мозге.

Закрытая черепно-мозговая травма по признаку вреда, опасного для жизни человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью и состоит в прямой причинно-следственной связи с наступившей смертью.

Можно высказать суждение об ее экспертной оценке:

- о тупом воздействии свидетельствует наличие повреждений в виде: ушибленных ран, ссадин, кровоподтеков мягких тканей головы с кровоизлияниями в мягкие ткани доходящие до надкостницы, переломы костей свода, основания и лицевого черепа;

- локализация повреждений мягких покровов головы позволяет сказать, что местами приложения силы явились: лобная область, средняя зона лица, область нижней челюсти, теменная область и височные области;

- расположение места приложения силы позволяет сказать, что направление травматического воздействия было спереди назад;

- количество повреждений позволяет высказать суждение о количестве травмирующих воздействий не менее 9.

Закрытая черепно-мозговая травма образовалась в результате воздействия твердого тупого предмета. В виду отсутствия в повреждении отображения характерных следообразующих признаков травмирующего предмета, высказать суждение конструкционных особенностях контактирующей поверхности соударения не представляется возможным.

2 группа. Травма шеи со следующими морфологическими проявлениями:

- повреждения мягких покровов в виде: кровоподтек передней поверхности шеи;

- перелом подъязычной кости слева;

- поперечный переломом щитовидного хряща с кровоизлиянием в мягких тканях.

Травма шеи с переломом подъязычной кости и щитовидного хряща по признаку вреда, опасного для жизни человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью и не состоит в причинно-следственной связи с наступившей смертью.

Можно высказать суждение об ее экспертной оценке:

- о тупом воздействии свидетельствует наличие повреждений в виде: перелома подъязычной кости слева, поперечного перелома щитовидного хряща с кровоизлиянием в мягких тканях,

- морфологические признаки переломов хрящей гортани позволяют сказать, что местом приложения силы явилась передняя поверхность шеи;

- расположение места приложения силы позволяет сказать, что направление травматического воздействия было спереди назад;

- количество повреждений позволяет высказать суждение о количестве травмирующих воздействий не менее 1.

Травма шеи с переломом подъязычной кости и щитовидного хряща образовалась в результате воздействия твердого тупого предмета. В виду отсутствия в повреждении отображения характерных следообразующих признаков травмирующего предмета, высказать суждение конструкционных особенностях контактирующей поверхности соударения не представляется возможным.

3 группа. Травма грудной клетки со следующими морфологическими проявлениями:

- полный, прямой, поперечный перелом нижней трети тела грудины;

- полный, прямой, косой перелом средней трети тела правой ключицы;

- переломы 1,4,7 ребер слева по различным анатомическим линиям с признаками повторной травматизации;

- переломы 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ребер справа по различным анатомическим линиям с признаками повторной травматизации;

- кровоизлияния в мягкие ткани грудной клетки;

- рана верхней доли правого легкого;

- рана верхней доли левого легкого;

- травматический двухсторонний пневмоторакс.

Тупая травма грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер с нарушением анатомической целости каркаса грудной клетки по признаку вреда, опасного для жизни человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью и не состоит в причинно-следственной связи с наступившей смертью.

Можно высказать суждение об ее экспертной оценке:

- о тупом воздействии свидетельствует повреждений наличие виде: множественных переломов ребер с нарушением анатомической целости каркаса грудной клетки, перелома правой ключицы, тела грудины с кровоизлиянием в мягких тканях;

- переломы: тела грудины на уровне 5 межреберия, 1 ребра слева по передне-подмышечной и 4 ребра слева по средне-ключичной линии, ключицы справа, 1,3,7,8,9,10 ребер справа по передне-подмышечной линии, 4,5,6 ребер справа по средне-ключичной линии являются местными локальными и возникли от изгиба выпуклостью кнутри от воздействия твердого тупого предмета в направлении спереди назад;

- переломы 7 ребра слева по лопаточной линии, 3 ребра справа по лопаточной линии, 9,10,12 ребер справа по околопозвоночной линии и 11 ребра справа по средне-подмышечной линии являются отдаленными (конструкционными) и возникли от изгиба выпуклостью кнаружи, в результате общей деформации грудной клетки, возникшей от отмеченных выше локальных (прямых) воздействий;

- локализация переломов ребер позволяет сказать, что местами приложения силы явилась грудная клетка в проекции 1,4 ребер слева, ключицы справа, 1,3,4,5,6,7,8,9,10 ребер справа; область грудины;

- расположение мест приложения силы позволяет сказать, что направление травматического воздействия было спереди назад;

- количество повреждений позволяет высказать суждение о количестве травмирующих воздействий не менее 8.

Травма грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер с нарушением анатомической целости каркаса грудной клетки образовались в результате воздействия твердого тупого предмета. В виду отсутствия в повреждениях отображения характерных следообразующих признаков травмирующего предмета, высказать суждение конструкционных особенностях контактирующей поверхности соударения не представляется возможным.

4 группа:

- рана 1 пальца правой кисти, которая по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью не свыше 3-х недель квалифицируется как легкий вред здоровью и не состоит в причинно-следственной связи с наступившей смертью.

Можно высказать суждение об ее экспертной оценке:

- о тупом воздействии свидетельствует наличие повреждения в виде: ушибленной раны, о чем свидетельствует морфологическая характеристика раны (края раны относительно ровные, концы острые, в дне раны тканевые перемычки);

- локализация повреждения позволяет сказать, что место приложения силы явилось: наружная поверхность правой кисти;

- расположения места приложения силы позволяет сказать, что направление травматического воздействия было спереди назад;

- количество повреждений позволяет высказать суждение о количестве травмирующих воздействий – 1.

Ушибленная рана 1 пальца правой кисти образовалась в результате воздействия твердого тупого предмета. В виду отсутствия в повреждениях отображения характерных следообразующих признаков травмирующего предмета, высказать суждение конструкционных особенностях контактирующей поверхности соударения не представляется возможным.

5 группа:

- множественные ссадины правого бедра;

- кровоподтек левого плеча (1);

- кровоподтек правого плеча (1).

Ссадины и кровоподтеки кожных покровов, не влекущие за собой кратковременного расстройство здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью, и не состоят в причинно-следственной связи с наступившей смертью.

Можно высказать суждение об ее экспертной оценке:

- о тупом воздействии свидетельствует наличие повреждения в виде: ссадин и кровоподтеков мягких тканей правого и левого плеча и правого бедра.

- локализация повреждения позволяет сказать, что место приложения силы явилось: задняя поверхность правого бедра, передняя поверхность правого и левого плеча;

- расположения места приложения силы позволяет сказать, что направление травматического воздействия было спереди назад и сзади наперед.

- количество повреждений позволяет высказать суждение о количестве травмирующих воздействий не менее 3.

Повреждения мягких покровов 5 группы повреждений образовались в результате воздействия твердого тупого предмета. В виду отсутствия в повреждениях отображения характерных следообразующих признаков травмирующего предмета, высказать суждение конструкционных особенностях контактирующей поверхности соударения не представляется возможным.

Давность причинения повреждений. Учитывая минимальные реактивные проявления в кровоизлияниях мягких тканей в виде оранжевой зернистой массы, небольшого количества нейтрофильных лейкоцитов и их обломков, макрофагов, можно предположить давность образования вышеуказанных групп повреждений в пределах 1-2 часов к моменту наступления смерти.

Все вышеперечисленные повреждения причинены при жизни пострадавшего ФИО7 В.И., что подтверждается морфологическими признаками повреждений, наличием кровоизлияний в мягких тканях, а также данными судебно-гистологического (микроскопического) и медико-криминалистического исследований.

Все повреждения образовались в короткий промежуток времени, в связи с чем определить последовательность их образования не представляется возможным.

Особенности отмеченных выше повреждений, их различная плоскостная локализация исключают возможность их одномоментного образования при падении тела на плоскость из положения стоя, а также самому себе. Учитывая локализацию повреждений, ФИО7 В.И., вероятнее всего мог находиться передней поверхностью тела по отношению к нападавшему.

Наличие выраженных анатомических травматических изменений (перелом свода, основания и лицевого черепа с очагами ушиба головного мозга) при слабовыраженных травматических осложнениях (отсутствие значительных кровоизлияний в области контузионного очага или оболочек мозга), дают основание полагать, что общая функциональная недостаточность возникла в момент черепно-мозговой травмы и исключила возможность выполнения пострадавшим ФИО7 В.И. каких-либо активных действий до наступления смерти.

При судебно-химической экспертизе крови и мочи от трупа ФИО7 В.И. обнаружен этиловый спирт в концентрации: 2,90 г/дм? в образце крови, 2,55 г/дм? в образце мочи, что соответствует сильной степени алкогольного опьянения, применительно к живым лицам (т. 2 л.д. 151-165).

Из показаний эксперта Ю.Л следует, что на вопрос следователя о том, что в своем заключении указывает, что, учитывая одностороннюю локализацию переломов 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 правых ребер по близлежащим анатомическим линиям повреждения возникли при воздействии твердого тупого предмета. При этом не исключается возможность, что предмет имеет преобладающую или промежуточную (удлиненную) зону соударения. Могли ли данные переломы образоваться от ударов ногами? Эксперт Ю.Л ответила, что морфологическая картина переломов 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 правых ребер допускает их образования в результате ударов ногами при условии многократных воздействий в область правой половины грудной клетки по указанным анатомическим линиям (т. 2 л.д. 187-191).

Заключением эксперта № Д-52-20 от ____ следует, что:

- на «гантели №» (объекты №№, 2, 3), «гантели №» (объекты №№, 5, 6), «гантели №» (объекты №, 8, 9), «гантели №» (объекты №№, 11, 12), «металлическом шаре» (объект №), «срезе с подушки» (объекты №№, 15), в «смыве на марлевый тампон с пола прихожей»

(объект №), на «фрагменте корпуса гитары» (объект №), на «трико черного цвета» (объект №), «носках темно-синего цвета» (объекты №№, 21), «ремне черного цвета» (объект №), «термобелье черного цвета» (объект №), «джинсах черного цвета» (объекты №№, 26), «подштанниках темно-серого цвета» (объект №), в «срезах с ногтевых пластин ФИО7 В.И.» (левая кисть) (объект №), «срезах с ногтевых пластин ФИО7 В.И.» (правая кисть) (объект №), «смывах с ладонной поверхности левой кисти ФИО7 В.И.» (объект №), «смывах с ладонной поверхности правой кисти ФИО7 В.И.» (объект №) обнаружена кровь человека;

- кровь, обнаруженная на «гантели №» (объекты №№, 2, 3), «гантели №» (объекты №№, 5, 6), «гантели №» (объекты №№, 8), «гантели №» (объект №), «металлическом шаре» (объект №), «срезе с подушки» (объекты №№, 15), в «смыве на марлевый тампон с пола прихожей» (объект №), на «фрагменте корпуса гитары» (объект №), на «трико черного цвета» (объект №), «носках темно-синего цвета» (объекты №№, 21), «ремне черного цвета» (объект №), «термобелье черного цвета» (объект №), «джинсах черного цвета» (объекты №№, 26), «подштанниках темно-серого цвета» (объект №), в «срезах с ногтевых пластин ФИО7 В.И.» (левая кисть) (объект №), «смывах с ладонной поверхности левой кисти ФИО7 В.И.» (объект №), «смывах с ладонной поверхности правой кисти ФИО7 В.И.» (объект №), произошла от ФИО7 В.И. Вероятность случайного совпадения генетических признаков в совокупности составляет Р = 7,77·10-34 или 1 из 1,29·1033 человек. Происхождение крови от иных лиц исключается;

- установить генетические признаки крови, обнаруженной на «гантели №» (объект №), «гантели №» (объекты №, 12), в «срезах с ногтевых пластин ФИО7 В.И.» (правая кисть) (объект №) не представилось возможным, вероятно, в связи с недостаточным количеством биологического материала или его деградацией (разрушением), или деградацией (разрушением) молекул ДНК.

- на «термобелье черного цвета» (объект №), в «срезах с ногтевых пластин Данилова П.П.» (левая кисть) (объект №), «срезах с ногтевых пластин Данилова П.П.» (правая кисть) (объект №) кровь человека не обнаружена, а обнаруженные эпителиальные клетки, который произошли от одного неизвестного лица мужского генетического пола. Объекты являются пригодными для генетической идентификации личности человека при предоставлении образцов сравнения.

- в «смыве с гантели» обнаружен смешенный биологический след, содержащий кровь человека (объект №), который произошел от ФИО7 В.И. и одного неизвестного лица мужского генетического пола, эпителиальные клетки которого были обнаружены на термобелье черного цвета» (объект №), в «срезах с ногтевых пластин Данилова П.П.» (левая кисть) (объект №), «срезах с ногтевых пластин Данилова П.П.» (правая кисть) (объект №). Вероятность случайного совпадения генетических признаков в совокупности оставляет Р =5,47-10·-47 или одна пара из 1,83·1046. Объект является пригодным для генетической идентификации личности человека при предоставлении образцов сравнения. Примечание: В связи с тем, что для установления наличия и вида биологического материала необходимо использовать разрушающие методы исследования, с учетом следовой значимости объектов экспертизы, а также, в связи с тем, что в части исследуемых объектов предполагалось содержание малого количества биологического материала, с целью получения максимальной генетической информации отобранных препаратов: - объекты №№, 24-31 подвергались исследованиям на наличие крови человека, а также методами ДНК-анализа; - объекты №№, 32, 33 подвергались исследованиям на наличие крови человека, эпителиальных клеток, а также методами ДНК-анализа. Иные следы биологического происхождения на представленных вещественных доказательствах не обнаружены или не исследовались (т. 2 л.д. 228-246).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ____ № установлено, что Данилов П.П. каким-либо хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и в настоящее время не страдает. При настоящем комплексном психолого-психиатрическом обследовании у него не выявлено признаков нарушенного сознания, расстройств памяти и интеллекта, бреда, галлюцинаций и других психотических нарушений в сфере эмоций и воли. Выявленные у Данилова П.П. признаки личности с

акцентуацией возбудимого типа с преобладанием истероидных черт и бытового пьянства относятся к варианту психической нормы. Мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими как на период инкриминируемого ему деяния, так и на период производства по уголовному делу и на настоящее время. У Данилова П.П, в период инкриминируемого ему деяния, не было признаков патологического аффекта и алкогольного психоза. В материалах уголовного дела нет указаний, а при настоящем комплексном психолого-психиатрическом обследовании у него на тот период не выявлено характерной клинической картины патологического опьянения и алкогольного психоза, не было психотической симптоматики в виде бреда, галлюцинаций и признаков помраченного сознания. Находился в состоянии простого алкогольного опьянения. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поскольку Данилов П.П. не страдает психическим заболеванием, определение его социальной опасности не входит в компетенцию судебно-психиатрических экспертов. В применении принудительных мер медицинского характера Данилов П.П. не нуждается. Признаков физиологического аффекта (в том числе кумулятивного), или иного эмоционального состояния способного существенно повлиять на сознание и деятельность подэкспертного в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, у Данилова П.П. нет. Нет клинических проявлений его четкого трехфазного течения, признаков нарушенного сознания. Подэкспертный обладает следующими индивидуально-психологическими особенностями: Эмоции и мотивация неустойчивы, отмечаются демонстративные черты, имеет потребность нравиться окружающим. Отмечается настороженность и недоверчивость во взаимоотношениях в связи с тенденцией к преувеличению значимости их мнения, сензитивность к критическим замечаниям. Склонен перекладывать принятие решений и ответственность на плечи окружающих. Настроение в значительной мере зависит от отношения окружающих к нему. Выявленные особенности личности не выражены столь значительно, чтобы лишать Данилова П.П. способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 9-11).

Вышеперечисленные доказательства в обоснование вины Данилова П.П. отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности и в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценивая позицию подсудимого Данилова П.П. признавшего вину в инкриминируемом ему деянии, суд приходит к выводу, что не имеется оснований расценивать эту позицию как самооговор, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Обстоятельства, изложенные в протоколе допроса, данного в ходе предварительного следствия, не имеют противоречий с обстоятельствами, установленными судом и не свидетельствуют о непричастности Данилова П.П. к совершению преступления, подтверждаются показаниями потерпевшего ФИО7 А.В., свидетелей ФИО71, ФИО37, ФИО38, ФИО39 и заключениями экспертиз.

Квартира № ____, как место совершения преступления, установлено протоколом осмотра места происшествия, при осмотре которого обнаружены следы преступления, показаниями подсудимого Данилова П.П., протоколом просмотра видеозаписи, где видно, что последний с квартиры на первом этаже поднялся вверх по лестнице.

Самим подсудимым не опровергается, что в указанной квартире он и ФИО7 В.И. находились одни.

Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО38 пояснившей органу следствия, что ____ в 04 часа 44 минуты к ней в квартиру постучал какой-то парень, который искал ФИО8 и в это время ФИО8 сам открыл дверь своей квартиры и запустил парня, затем через некоторое время они начали ругаться, были слышны крики, больше кричал ФИО8, при этом она все это время не спала и по ее мнению никто к ФИО8 не заходил. Парень который прошел к ФИО8 скорее всего знакомым, потому что ФИО8 сразу же того пропустил к себе

Свидетельские показания ФИО38 о том, что в квартире Л.В. ругались, подтверждается показаниями свидетеля ФИО71, который где-то в пять часов утра проснулся от того, что на верхнем этаже двое начали ругаться, вступили в словесную перепалку, было слышно два мужских голоса, которое исходило из квартиры ФИО7 и по звукам понял, как будто что-то там падало, слышал глухие удары, но при этом никаких криков слышно не было.

Свидетельские показания ФИО71 о том, что ругались, а также что-то падало, слышал глухие удары подтверждается показаниями свидетеля ФИО39, которая из-за бессонницы не спала и примерно в период с 4 утра до 5 часов 30 минут услышала шум от соседей сверху, перед этим ей муж сказал, что слышал звуки гитары, пели песни, она услышала, как разговаривают на повышенных тонах двое мужчин, о чем-то спорили, услышала около трех глухих ударов об пол, как будто что-то тяжело упало, после этих ударов все затихло, не назвать звуками борьбы, но что-то там бросали, кидали.

Показаниями свидетеля ФИО35 о том, что подсудимый снял ____А в ____ подтверждается показаниями самого подсудимого, свидетелей ФИО60 и ФИО61 Кроме того, показания свидетеля ФИО35 также согласуются с показаниями подсудимого Данилова П.П. по факту прихода свидетеля при приеме им сданной в аренду квартиры, где подсудимый находился в этой квартире один.

Показания свидетелей ФИО60 и ФИО61 о том, что был конфликт с подсудимым Даниловым П.П. и в последующем свидетели ФИО60 и ФИО61 ушли с квартиры, а подсудимый поднялся вверх по лестнице, подтверждается протоколом просмотра видеозаписи.

Наличие конфликта между свидетелями ФИО62, В.И. и подсудимым Даниловым П.П. согласуется с показаниями свидетеля ФИО37, которая показала, что ночью слышала как внизу подъезда на первом этаже кто-то орал, был слышен отчетливо бег по лестнице, конкретных слов не разобрала, но помнит, что внизу точно был шум, потом он стих. О шуме на нижних этажах указывает в своих показания свидетель ФИО31

Преступление совершено при неочевидных обстоятельствах, вместе с тем, показаниями свидетелей по месту, времени не имеется существенных противоречий, показания свидетелей ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49 в части указания года, суд считает ошибочно указанными, поскольку совершено преступление в 2020 году.

Также показания свидетеля ФИО26 согласуются показания подсудимого Данилова П.П. о том, что последний звонил ей и она отправила деньги хозяину квартиры, которую снимал Данилов П.П., и характеризует подсудимого Данилова П.П. и ФИО7 В.И положительно. Свидетель ФИО28 подсудимого Данилов П.П. положительно характеризуется.

ФИО63 согласуются показания подсудимого Данилова П.П. о том, что ____ вечером Данилов П.П. остался в ____ после спектакля, был с коллегой Дьулустаном, которого задержали сотрудники полиции, а Данилов П.П. решил выпить пива, зашел в бар, где встретил знакомых, с которыми решили снять квартиру и выпить, ей показалось, что Данилов П.П. сильно пьян. Показания свидетеля ФИО63 о том, что Данилов П.П. практически ничего не помнит, проснулся весь в крови, рядом труп, детально ничего рассказать не мог, суд признает недостоверными и опровергающими показаниями подсудимого Данилова П.П. в ходе предварительного следствия, в котором последний пояснял о нанесении ударов ФИО7 В.И. руками, ногами и твердым тупым предметом. Показания в этой части свидетеля ФИО63 суд считает направленным на освобождение её супруга от уголовной ответственности, в связи с чем, относится к ним критически. Также её показания положительно характеризуют подсудимого Данилова П.П.

Свидетелем ФИО7 Н.А. подтверждается, что ей звонил ____ потерпевший ФИО7 А.В. и сообщил, что убили ФИО7 В.И.

Свидетелем ФИО29 её отец ФИО7 В.И. положительно характеризуется.

Свидетелем ФИО31 охарактеризован ФИО7 В.И. положительно, лица как не агрессивного, инициатором конфликта последний не мог быть, играл на гитаре, что подтверждает наличие на месте совершения преступления гитары и согласуется с протоколом осмотра места происшествия.

Анализируя показания подсудимого Данилова П.П., данные им в ходе судебного следствия о том, что он помнит только что пришел к ФИО7 В.И., выпили с ним и утром проснулся, обнаружив труп ФИО7 В.И. и не все обстоятельства помнит, находясь в состоянии алкогольного опьянения, суд относится к ним критически.

В ходе предварительного следствия подсудимый Данилов П.П. давал показания, указывая, что между ними произошел конфликт, на какой почве он не знает и не помнит, но ему показалось, что инициатором конфликта был он, так как к тому моменту уже был пьян, может лишь сказать, что он бил ФИО7 В.И. гантелью по голове, сколько раз не помнит, также бил руками и ногами, но куда попал, не помнит, точное количество ударов и локализацию сказать не может. Данное обстоятельство, а именно нанесение ударов твердым тупым предметом в жизненно-важный орган - в голову, свидетельствует об осознании Даниловым П.П. своих действий. Данное обстоятельство говорит о том, что подсудимый, чтобы скрыть мотив своего преступления ссылается на состояние алкогольного опьянения, однако доводы подсудимого опровергаются данными, зафиксированными в заключении комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ____ №.

Показания подсудимого Данилова П.П. о том, что он мог быть инициатором конфликта, согласуется с показаниями свидетеля ФИО60 показавшего, что ФИО11 в тот вечер был пьяный, вел себя неадекватно, был агрессивный, искал поводы для конфликта, первым начал оскорблять брата и впоследствии ударил его, и свидетеля ФИО61, показавшего, что инициатором конфликта был ФИО11, был настроен агрессивно, первым кидался на него. Они с ним пытался общаться, успокоить его.

О том, что ФИО7 В.И. не конфликтный, в конфликтные ситуации не попадал, не мог спровоцировать конфликт, подтверждается показаниями свидетелей ФИО26, ФИО7 Н.А., ФИО31, ФИО32, ФИО33, а также показанием свидетеля ФИО52, что в подвыпившем состоянии ФИО7 В.И. не был агрессивным, свидетеля ФИО32, что в выпившем состоянии вел себя нормально, свидетеля ФИО33, что во время застолья не терял над собой контроль.

Из показаний свидетелей ФИО26 и ФИО28 следует, что они не видели, как себя ведет подсудимый Данилов П.П. в состоянии алкогольного опьянения, а также свидетель ФИО63 показывает, что подсудимый Данилов П.П. дома не распивал спиртные напитки, приходил домой, ложился спать, при этом указывает, что в распитии спиртных напитков попадал во всякие неприятные ситуации.

Суд убежден, что показания свидетелей являются правдивыми и соответствующим фактическим обстоятельствам дела, поскольку их показания не содержат существенных противоречий по времени, месту произошедшего.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований и мотивов для оговора подсудимого, поскольку между подсудимым и другими свидетелями неприязненных отношений не имеется.

Показания свидетелей, а также показания самого подсудимого Данилова П.П. объективно подтверждается письменными материалами, а именно заключениями экспертов, в том числе заключением эксперта, который проводил экспертизу трупа.

Показания свидетелей ФИО50, ___

Суд не принимает во внимание и не учитывает в качестве доказательства по данному делу показания свидетелей, сотрудников правоохранительных органов:

ФИО45, оперуполномоченного ОУР ОРППЛ МУ МВД России «Якутское» о том, что Данилов П.П. рассказал его коллегам о причастности к совершению данного преступления,

однако ничего подробно пояснить не мог. Данилов П.П. убил ФИО7, избив последнего, при этом еще наносил удары гантелей;

ФИО46, инспектора ОБДПС ГИБДД МВД по РС (Я) о том, что спускаясь по лестнице в патрульную машину мужчина им начал рассказывать о том, что они в предыдущие дни употребляли спиртные напитки в большой компании; мужчина начал спрашивать у них, сколько лет дают за убийство. Утверждал, что посадят. На его вопросы они не обращали внимания;

ФИО47, инспектора ОБДПС ГИБДД МВД по РС (Я) в части того, что сын ФИО7 В.И. им сообщил, что знает гражданина Данилова П.П., который был хорошим знакомым отца и то, что тот не мог совершить данное преступление; что спускаясь по лестнице в патрульную машину гражданин ФИО73 им начал рассказывать о том, что они с погибшим в предыдущий день совместно употребляли спиртные напитки и на утро мужчина зашел опохмелится, что мужчина начал спрашивать у них сколько лет дают за убийство, утверждал, что посадят, а также его напарник предположил, что наверное избили гантелями,

поскольку они должны быть допрошены только по обстоятельствам проведения того или иного процессуального действия, но не в целях выяснения содержания показаний опрошенного либо допрошенного лица.

Показаниям, данным подсудимым Даниловым П.П. в ходе предварительного следствия, суд придает доказательственное значение.

Показания подсудимый Данилов П.П. в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, с разъяснением ему прав, в том числе права не свидетельствовать против себя, предупреждался о том, что его показания могут быть учтены в качестве доказательства в случае даже отказа от них, показания давались добровольно, при этом подсудимый подписал протокол без каких-либо замечаний и ходатайств, в том числе относительно его самочувствия. Обстоятельств о невозможности давать показания либо их вынужденности из-за недозволенных методов ведения следствия, не заявлено и в протоколе допроса не приведено. Протокол допроса им прочитано лично, напечатано с его слов верно, что подтверждено им собственноручно. В связи с чем, при установленных выше обстоятельствах, суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что на указание следователя на наличие гантели и трупа он дал такие показания, и что не говорил, что руки в крови, считая его ошибкой.

Доводы подсудимого в этой части, суд расценивает как избранный им способ защиты.

У суда сомнений в том, что именно Данилов П.П. нанес ФИО7 В.И. травмы, не имеется, так как из показаний самого подсудимого следует, что он наносил руками, ногами и твердым тупым предметом по ФИО7 В.И.

Смерть ФИО7 В.И. наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся множественными фрагментарно-оскольчатыми переломами костей свода, основания и лицевого черепа с тяжелым ушибом вещества головного мозга.

У суда не имеется оснований для опровержения выводов судебно-медицинской экспертизы о наличии у ФИО7 В.И. телесных повреждений, поскольку экспертиза выполнена в соответствии с требованиями УПК РФ. Эксперт непосредственно перед проведением экспертизы предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения. Экспертное заключение дано экспертом в рамках его компетенции и его квалификация сомнений у суда не вызывает. Имеющиеся сомнения экспертом разрешены в ходе его допроса во время предварительного следствия.

Исследованные в суде экспертные заключения, представленные стороной обвинения соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства и даны экспертами, имеющими соответствующее образование, стаж работы и специальные познания, которые у суда также не вызывают сомнений и которые в совокупности со всеми исследованными

доказательствами подтверждает виновность подсудимого Данилова П.П. в совершении убийства ФИО7 В.И.

Доводы подсудимого Данилова П.П. об отсутствии у него умысла на убийство ФИО7 В.И. противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным на основании показаний самого Данилова П.П., который не отрицал, что нанес множественные удары рукой, ногой и твердым тупым предметом по частям тела ФИО7 В.И., и выводов судебно-медицинской экспертизы.

При этом, о прямом умысле на убийство свидетельствует орудие преступления неустановленный твердый тупой предмет, характер и локализация повреждений, находящихся в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

Мотивом преступления орган предварительного следствия указал как возникновение у подсудимого чувства ненависти к ФИО7 В.И., вместе с тем, в судебном заседании данное обстоятельство судом не установлено из анализа показаний подсудимого, потерпевшего ФИО7 А.В.

Мотивом преступления суд усматривает возникновение у подсудимого Данилова П.П. личной неприязни к ФИО7 В.И, возникший в ходе ссоры, и, нанося руками, ногами и твердым тупым предметом не менее девяти ударов по голове, не менее одного удара по передней поверхности шеи, не менее восьми ударов по грудной клетке, не менее одного удара по нижней правой конечности и не менее трех ударов по верхним конечностям ФИО7 В.И., преследовал цель причинения ему смерти.

Обстоятельство возникновения личных неприязненных отношений судом принимается как достоверное, так как в ходе предварительного следствия подсудимый пояснял, что ссора была, но причины и сути не помнит.

Суд не соглашается с доводами представителя потерпевшего адвоката Цой.. . о том, что Даниловым П.П. совершено убийство из хулиганских побуждений.

Как установлено судом, подсудимый Данилов П.П. ранее знаком с ФИО7 В.И., ранее вместе распивали спиртные напитки, при совершении преступления Данилов П.П. не противоставлял себя окружающим и не находился в общественном месте, в присутствии других людей не демонстрировал пренебрежительное к ним отношение, а наносил телесные повреждения ФИО7 В.И. в квартире, то есть не в общественном месте и в отсутствии других людей. При этом следует учитывать, что преступление совершено при неочевидных обстоятельствах и совершение преступления из хулиганских побуждений, носит предположительный характер и не может быть положен судом в основу приговора.

Суд убеждён в том, что действия подсудимого Данилова П.П. не носили оборонительного характера. В судебном заседании установлено, что в руках ФИО7 В.И., не имелось никаких предметов, которые он мог использовать в отношении подсудимого. Данное обстоятельство подтверждается показаниями подсудимого. Свидетели указали, что ФИО7 В.И. человек неконфликтный и не начинал конфликтов.

Анализируя в совокупности доказательства по делу, а также показания подсудимого, суд приходит к выводу, что подсудимый Данилов П.П. нанес руками, ногами и неустановленным твердым тупым предметом не менее девяти ударов по голове, не менее одного удара по передней поверхности шеи, не менее восьми ударов по грудной клетке, не менее одного удара по нижней правой конечности и не менее трех ударов по верхним конечностям ФИО7 В.И.

Су не сомневается, что причинены вышеуказанные телесные повреждения подсудимым Даниловым П.П. руками и ногами, в том числе и неустановленным твердым тупым предметом, учитывая сокрытие последним полной информации об обстоятельствах совершения преступления. Не установление конкретного твердого тупого предмета, которым совершено преступление, не ставит под сомнение виновность подсудимого Данилова П.П. в совершении преступления в отношении ФИО7 В.И. поскольку, преступление совершено в

условиях неочевидности, показания об орудии преступления Данилов П.П. давал в ходе предварительного следствия, вместе с тем, органом следствия изъяты четыре гантели и металлический шар, на которых обнаружена кровь ФИО7 В.И., что подтверждается экспертизой. При этом в ходе предварительного следствия подсудимый Данилов П.П. пояснял, что отмыл гантели от крови.

На принадлежащих подсудимому Данилову П.П. и надетых на нем в момент совершения преступления вещах, а именно на трико черного цвета, носках темно-синего цвета, ремне черного цвета, термобелье черного цвета, джинсах черного цвета, подштанниках темно-серого цвета обнаружена кровь ФИО7 В.И. В этой связи, обнаружение следов крови ФИО7 В.И. на вещах, надетых на подсудимого Данилова П.П. является объективным подтверждением его первоначальных показаний о совершении преступления.

Между полученными повреждениями ФИО7 В.И. и смертью последнего имеется прямая причинно-следственная связь.

Таким образом, давая правовую оценку действиям подсудимого, суд считает, что Данилов П.П. совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку и квалифицирует его действия ч. 1 ст. 105 УК РФ. Оснований для переквалификации действий подсудимого Данилова П.П. с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд не находит.

Назначая наказание в соответствии с требованиями ст.ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, смягчающие наказание обстоятельства, в том числе данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, принцип справедливости.

Подсудимый Данилов П.П. проживает по месту регистрации, откуда характеризовался положительно, поскольку жалоб, замечаний со стороны администрации наслега и соседей не поступало, приводов в ОВД не имеет, на профилактическом учете в ОВД не состоит.

Сведениями из информационного центра МВД по ____ (Якутия) подтверждается, что подсудимый Данилов П.П. к уголовной ответственности не привлекался, к административной ответственности привлекался за мелкое хулиганство. Привлечение к административной ответственности подтверждается копией постановления об административном правонарушении от ____ Якутского городского суда и постановлением по делу об административном правонарушении от ____.

Согласно сведений Государственных бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» и «Якутский республиканский наркологический диспансер», подсудимый Данилов П.П. на учете не состоит.

Подсудимый Данилов П.П. характеризуется положительно главой МО «Одунунский наслег», однокурсниками и коллегами Саха академического театра им. ФИО23, продюсером ФИО3, директором «___ директором Саха академического театра им. ФИО23.

Подсудимый Данилов П.П. имеет государственную премию Республики Саха (Якутия) имени А.Е. Кулаковского, благодарственное письмо главы администрации муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия), благодарственное письмо государственного советника А.С.

Следовательно, при изучении и анализе личности подсудимого Данилова П.П. судом установлено, что он является гражданином Российской Федерации, состоит в зарегистрированном браке, имеет четырех малолетних детей, постоянное место работы, ранее не судим, к административной ответственности привлекался.

Со стороны свидетелей ФИО26, ФИО28, ФИО63, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО56 подсудимый Данилов П.П. характеризуется положительно.

Суд не соглашается с доводами потерпевшего и его представителя об отсутствии положительной характеристики у подсудимого Данилова П.П., основываясь лишь на привлечении последнего к административной ответственности. Учитывая совокупность представленных документов и показаний свидетелей, характеризующих подсудимого, суд считает, что в общем Данилов П.П. может характеризоваться положительно.

Погибший ФИО7 В.И. проживал по месту регистрации, откуда характеризуется положительно, поскольку со стороны соседей и родственников жалоб, заявлений в его адрес не поступало, спиртными напитками не злоупотребляет, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался.

Сведениями из информационного центра МВД по ____ (Якутия) подтверждается, что ФИО7 В.И. к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Согласно сведений Государственных бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» на учете у них ФИО7 В.И. не состоял, в «Якутский республиканский наркологический диспансер», ФИО7 В.И. состоял на диспансерном наблюдении с ____ с диагнозом: «Синдром алкогольной зависимости II стадии».

ФИО7 В.И. характеризуется положительно генеральным директором АО «Саха Даймонд», индивидуальными предпринимателями Лунёвой Е.А. и Н.Ф., помощником директора МБУ «ЦБС» ГО «____», заместителем начальника Управления делами управляющий делами ОАО ННГК «Саханефтегаз», генеральным директором АО Медиа-холдинг «Якутия», генеральным директором ООО «Феникс», гражданами А.В., Михалёвым В.А., Л.В., ФИО33, ФИО71, Г.М., ФИО38, Л.М., С.Н.,

ФИО7 В.И. имеет почетную грамоту от президента Компании «Саханефтегаз», имел заболевания, посещал санаторные курорты.

Свидетелями ФИО26, ФИО7 Н.А., ФИО29, ФИО33, ФИО32, ФИО71, ФИО38, ФИО39 характеризуется ФИО7 В.И. положительно.

Определяя подсудимому Данилову П.П. меру наказания, суд учитывает общественную опасность совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие обстоятельства, условия жизни его семьи.

Согласно закону активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, если лицо представило органам дознания или следствия информацию о совершенном с его участием преступлении, ранее им не известную.

Из материалов дела следует, что преступление совершено в условия неочевидности и в ходе предварительного расследования Данилов П.П. давал показания, в которых излагал обстоятельства совершенного им преступления, которые были использованы органами предварительного следствия при производстве по делу, что нашло свое отражение в обвинительном заключении. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Данилов П.П. активно способствовал правоохранительным органам в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, способствовал выяснению обстоятельств его совершения.

По смыслу п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ для признания обстоятельства в качестве смягчающего наказание не требуется, чтобы противоправное или аморальное поведение потерпевшего вызвало сильное душевное волнение у виновного. Должен быть установлен характер противоправного или аморального поведения потерпевшего, его взаимосвязь с ответным поведением виновного и обстоятельства дела. Таких обстоятельств судом не установлено.

Действия подсудимого Данилова П.П. не указывают на наличие обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ как оказание медицинской и иной помощи

потерпевшему непосредственно после совершения преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

После совершения преступления им совершены действия по сокрытию совершения преступления, что выразилось в изъятии с места совершения преступления предметов, которые он положил в сумку и спрятал под лестницей на первом этаже.

Суд не признает полное признание вины подсудимым Даниловым П.П. поскольку из согласованной позиции с защитником следует, что считают необходимым переквалифицировать на ч. 4 ст. 111 УК РФ, что свидетельствует об отсутствии полного признания вины.

При таких обстоятельствах, суд не усматривает в действиях подсудимого п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, но в качестве смягчающих наказание обстоятельств, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает у Данилова П.П. активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие у виновного малолетних детей, а также, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, принесение извинения и соболезнование потерпевшей стороне, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, звание лауреата, нахождение на иждивении супруги и малолетних детей.

В силу ч. 1.1 ст. 63 УК РФ выводы о признании совершения преступления в состоянии опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, должны быть, обоснованы характером и степенью общественной опасности преступления, обстоятельствами его совершения и личностью виновного. Фактическое нахождение подсудимого Данилова П.П. в момент совершения преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, само по себе не является основанием для признания данного обстоятельства отягчающим наказание.

Подсудимый Данилов П.П. не состоит на учете у врача нарколога, в ходе судебного заседания установлено, что в момент совершения преступления подсудимый Данилов П.П. находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается его показаниям, но не пояснил, что данное состояние способствовало совершению преступления.

Учитывая данные обстоятельства в совокупности, суд считает их недостаточным для установления наличия в действиях Данилова П.П. отягчающего обстоятельства, предусмотренного ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, а именно, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Наличие обстоятельства, смягчающего наказание, которое предусмотрено п. «и» ст. 61 УК РФ, является основанием для назначения наказания с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимого Данилова П.П. не имеется отягчающее наказание обстоятельство.

На учете у врача психиатра подсудимый Данилов П.П. не состоит, в судебном заседании ведет себя адекватно, экспертами не установлено сведений, свидетельствующих о наличии у него какого-либо психического расстройства, при наличии которых он может быть признан невменяемым лицом. В связи с чем, подсудимый Данилов П.П. подлежит к уголовной ответственности за совершенное им преступление.

Оснований для постановления приговора в отношении Данилова П.П. без назначения наказания или освобождения его от наказания не имеется.

Преступление, совершенное Даниловым П.П., относится к особо тяжким преступлениям.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, которое отнесено в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ к особо тяжким преступлениям, у суда не имеется.

По смыслу закона, применение положения ст. 64 УК РФ возможно при наличии исключительных обстоятельств, при этом должно учитываться: цель и мотив преступления, роль виновного, его поведение во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления.

Таких обстоятельств суд не усматривает, поскольку после совершения преступления не вызвал скорую медицинскую помощь, не принял мер для оказания медицинской помощи, то есть обстоятельств, которые существенно уменьшили бы степень общественной опасности преступления не имеется.

Исходя из конкретных обстоятельств совершенного подсудимым Даниловым П.П. деяния, направленного против жизни и здоровья, повышенной общественной опасности содеянного, с учетом личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления Данилова П.П., суд считает необходимым Данилову П.П. назначить наказание в виде лишения свободы и не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Решая вопрос о дополнительном наказании в виде ограничения свободы, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ, суд считает возможным не назначать его в отношении Данилова П.П., так как суд считает, что он может исправиться, отбывая основное наказание.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания Данилову П.П. следует определить исправительную колонию строгого режима, так как последний осуждается к лишению свободы за совершение особо тяжко преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В качестве гражданского истца А.В. обратился с исковым заявлением о взыскании в его пользу с Данилова Прокопия Прокопьевича в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 110 038 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 3 000 000 рублей.

В обоснование своих исковых требования потерпевший ФИО7 А.В. в качестве гражданского истца представил: кассовый и товарный чек от ____ год о стоимости гитары в размере 8 550 рублей; договор об оказании услуг ГБУ «Бюро СМЭ» от ____, акт выполненных работ от ____ и кассовый чек от ____ на сумму 9648 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от ____ за поминки на сумму 35 200 рублей, а также кассовые чеки на суммы 1 400 рублей, на виноводочные в размере 11 320,50 рублей от ____, за туфли мужские в сумме 1 820 рублей от ____; квитанция к приходному кассовому чеку от ____ за ритуальные услуги на сумму 14 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от ____ за гроб и тд. на сумму 22 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру за спецтранспортировку до морга от ____ на сумму 3 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от ____ за венки на сумму 3 000 рублей, на общую сумму 110 038 рублей.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме и её размер определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. При этом, характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Судом установлено, что потерпевший гражданский истец ФИО7 А.В. является близким лицом убитого ФИО7 В.И., а именно родным сыном.

Разрешая заявленные требования о взыскании морального вреда, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с Данилова Прокопия Прокопьевича в пользу А.В. морального вреда, поскольку денежная компенсация морального вреда может быть присуждена лицу, признанному потерпевшим по уголовному делу, в связи с чем, удовлетворяет исковые требования истца частично, при этом, определяя размер компенсации морального вреда, суд исходит из конкретных обстоятельств дела, степени перенесенных истцом нравственных страданий, связанных с гибелью его близкого родственника, которая является невосполнимой утратой и трагедией, а также требований разумности и справедливости, с учетом наличия на иждивении у подсудимого четырех малолетних детей, супруги на иждивении и учитывая его молодой, трудоспособный возраст.

В ч. 3 ст. 42 УПК РФ закреплено, что потерпевшему обеспечивается возмещение как имущественного вреда, причиненного преступлением, так и расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного следствия и в суде, включая расходы на представителя и поскольку представительство адвоката в интересах потерпевшего подтверждается соответствующим документами, суд считает необходимым взыскать расходы на услуги представителя в полном объеме, что касается возмещение ущерба, причиненного преступлением, то суд считает подлежащим взыскание в части возмещение расходов на погребение подлежащим удовлетворению, а в части возмещения стоимости гитары подлежащим отказу по следующим основаниям.

В соответствии ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе судебного заседания подсудимый Данилов П.П. не пояснял, что его действиями повлекло уничтожение гитары, принадлежащей ФИО7 В.И., каких – либо других доказательств, что именно подсудимый уничтожил гитару, суду не представлено. Таким образом, между действиями подсудимого и причинением ущерба потерпевшему путем уничтожения гитары имеется причинно-следственная связь в ходе рассмотрения гражданского иска по уголовному делу, не представлено и ничем объективно не подтверждены.

К дополнению к исковому заявлению в качестве гражданского истца А.В. просит взыскать в его пользу с Данилова Прокопия Прокопьевича возмещение расходов на оплату услуг представителя в сумме 78 000 рублей.

В обоснование дополнительных исковых требований в части расходов на оплату услуг представителя потерпевший ФИО7 А.В. в качестве гражданского истца представил: соглашение об оказании юридической помощи по уголовному делу от ____, отчет по соглашению об оказании юридической помощи и квитанции об оплате за участие адвоката в судебных заседания на сумму 30 000 рублей ____, на сумму 15 000 рублей ____, на сумму 20 000 рублей ____, на сумму 13 000 рублей ____.

Однако, в соответствии с п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего. Таким образом, суд считает необходимым отнести требование потерпевшего о возмещении расходов на представителя, процессуальными издержками.

Как установлено в суде, подсудимый Данилов П.П. имеет на иждивении супругу и четырех малолетних детей, вместе с тем, Данилов П.П. трудоспособен, состояние здоровья и возраст позволяют ему трудиться, и учитывая материальное положение, суд считает необходимым взыскать с Данилова П.П. судебные издержки полностью, поскольку понесенные потерпевшим на оплату услуг представителя подтверждены представленными документами.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Данилова Прокопия Прокопьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначить ему наказание в виде 09 (девяти) лет 11 (одиннадцати) месяцев лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания Данилову П.П. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Данилова П.П. под стражей в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ с ____ по ____, время содержания под домашним арестом с ____ по ____, а также время содержания под стражей с ____ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей и один день под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Данилову П.П. в виде содержания под стражей, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

- гантель №, металлический шар, срез с подушки, смыв на марлевый тампон с пола прихожей, гантель №, гантель №, гантель №, фрагмент корпуса гитары, смыв с гантели, следы рук на 12 отрезках липкой ленты, конверт со смывами с ладонных поверхностей обеих кистей ФИО7 В.И., срезами с ногтевых пластин ФИО7 В.И., образец крови ФИО7 В.И, конверт со срезами с ногтевых пластин Данилова П.П., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по ____, уничтожить.

- трико черного цвета, ботинки черного цвета, носки темно-синего цвета, ремень черного цвета, майка темно-серого цвета, термобелье черного цвета, джинсы черного цвета, подштанники темно-серого цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по ____, уничтожить.

- DVD-R диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения от 17.01.2020г, хранящийся в уголовном деле, хранить при уголовном деле.

- сотовый телефон марки Xiaomi 8T черного цвета, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по ____, возвратить владельцу Данилову П.П.

Гражданский иск А.В. о взыскании в его пользу возмещение материального ущерба с Данилова Прокопия Прокопьевича удовлетворить частично. Взыскать с Данилова Прокопия Прокопьевича в пользу А.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 101 488 (сто одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) рублей, в остальной части отказать.

Гражданский иск А.В. о взыскании в его пользу компенсации морального вреда с Данилова Прокопия Прокопьевича удовлетворить частично. Взыскать с Данилова Прокопия Прокопьевича в пользу А.В. в счет компенсации морального вреда денежную сумму в размере 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Признать вознаграждение в размере 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей, подлежащее выплате адвокату Цой Р.А. за оказание юридической помощи потерпевшему ФИО7 А.В. процессуальной издержкой.

Возместить процессуальную издержку в размере 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей за счёт федерального бюджета через Управление Судебного департамента в ____ (Якутия).

С Данилова Прокопия Прокопьевича взыскать процессуальные издержки в размере 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора, осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4).

Разъяснить, что в случае неявки приглашённого защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб и представления, затрагивающих интересы осужденного, последние в течение 10 (десяти) суток вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья п/п А.А. Горохов

Копия верна

Судья А.А. Горохов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».